



تعريف الزكاة لغة:

الزكاة هي النمو والزيادة. يقال: زكا الزرع، إذا نما وطاب وحسن، وزكت النفقة إذا نمت وبورك فيها. ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ نَكُنْ نَكِيَّةً بِتَمِيمٍ﴾ (الكهف: 74).

وَيَرَدُّ على هذا التعريف من جهة اللغة بأن الزكاة في الظاهر انتقاص من المال. والجواب أنها وإن كان نقصاً في الحال، فإنها تفيد النمو في المال. وتزيد في صلاح الأموال، كما وعد الشارع الحكيم.

تعريف الزكاة شرعاً:

هي إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص. بلغ نصيباً لمستحقه. إن تم الملك والحول.

حكم الزكاة:

الزكاة ركن من أركان الإسلام. وفرض عين، على كل من توفرت فيه شروط وجوبها الآتية.

حكمة مشروعيها:

شرعت الزكاة لمواساة الفقراء والمساكين، وتطهيراً للمال.

شروط وجوب الزكاة:

١ - الملك التام للنصاب: فلا تجب على غير المالك. كالغاصب والظلمة، إذا كان ما بأيديهم من أموال الناس، وكصاحب الوديعة، وهذان الشرطان عامان في أنواع الزكاة كلها.

2 - تمام الحول. وهذا الشرط خاص بالماشية والعين، أما الحرث فتجب فيه الزكاة بطييه. وتجب في معدن العين، بإخراجه؛ وتجب في الركاز، في بعض أحواله، بوضع اليد عليه. كما سيأتي تفصيله، وفي بيان حكمة اشتراط الحول، في الماشية والعين، دون الحرث.

3 - بلوغ النصاب.

4 - وصول الساعي إلى محلّ الماشية. وهو شرط خاص بالماشية. وهذا إذا كان هنالك ساع، فإن لم يوجد ساع، أو تعذر وصوله، فإنّ الزكاة تجب بتمام الحول.

5 - عدم الدين. وهو شرط خاص بالعين.

ولا يشترط التكليف لوجوب الزكاة، بل تجب في مال الصبي والمجنون.

والمخاطب بإخراجها عنهما هو وليهما. فإن خاف الولي غمّاً، بعد أن يكبر الصبي أو يعقل المجنون، رفع الولي الأمر للمحاكم المالكي، ليحكم له بلزوم الزكاة، فلا ينفع المجنون والصبي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة، القائل بعدم وجوبها عليهما؛ لأنّ الحكم الأوّل يرفع الخلاف.

أنواع الزكاة:

أنواع الزكاة ثلاثة: زكاة النعم، والحرث، والعين.

زكاة النعم:

النعم التي تجب فيها الزكاة هي: الإبل والبقر والغنم. ولا تجب فيما تولّد منها ومن وحش، كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم، أو العكس مباشرة. أما بواسطة فإنه يجب فيها الزكاة. ولا تجب الزكاة في الخيل والبغال والحمير.

وتجب الزكاة في الماشية. سواء كانت عاملة في حرث وحمل، أو كانت مهملة، وسواء كانت معلوقة، أو كانت سائمة.

النصاب في الماشية:

تجب زكاة الماشية بتمام النصاب فيها. سواء كان تمام النصاب بنفسه أو

بنتاج، مثل أن يكون لأحد، من النوق أو من البقر أو من الغنم، ما دون النصاب، فتنتجت عند الحول، أو عند مجيء الساعي، ما كمل النصاب، فإن الزكاة تجب.

مجيء الساعي:

مجيء الساعي - إن وجد - شرط وجوب، كما تقدم. فلا تجب الزكاة قبل مجيئه. ولا تجزئ الزكاة إذا أخرجها قبل مجيئه، فهو أيضاً شرط صحة، والفرق بين الماشية، لا يجزئ تقديمها عن مجيء الساعي، وبين زكاة العين، يجزئ تقديمها على الحول بزمان كالشهر - كما سيأتي -؛ أن التقديم في زكاة العين رخصة، لاحتياج الفقراء إليها دائماً، مع عدم المانع. بينما تقديمها قبل وصول الساعي، فيه إبطال لأمر السلطان الذي عيّنه لجبي الزكاة على نهج الشريعة.

ومحلّ عدم الإجزاء إذا أخرجها صاحبها قبل مجيء الساعي، إذا لم يتخلف؛ أي: الساعي. فإن تخلف جاز إخراجها.

وإن لم يوجد ساع، فإن زكاة الماشية تجب بمرور الحول.

وإذا كان السلطان جائراً في صرفها، بحيث لا يصرفها على نهج الشريعة، فإن مجيء الساعي، لا يكون شرطاً. بل لا يجب إعطاؤها له، فإن أكره الناس عليها أجزاء.

ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منهم الصدقة.

حكم الوارث للماشية:

يستقبل الوارث للماشية الحول بعد موت صاحبها وقبل مجيء الساعي، ولو بعد تمام الحول؛ لأنه ملّكها قبل أن تجب على المورث، وهذا ما لم يكن عند الوارث نصاب، وإلا ضمّ ما ورثه له وزمّي الجميع.

وإذا أوصى ربّ الماشية بالزكاة، ومات بعد حولها وقبل مجيء الساعي، فإنه لا يبدأ بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث، كفك الأسير، وصدّق المريض؛ بل تكون في مرتبة الوصايا بالمال، يقدم عليها فك الأسير وما معه. وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة. وليس للساعي

قبضها؛ لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها، إذ حولها مجيء الساعي بعد عام مضى.

ولا تجب الزكاة فيما ذبح أو بيع قبل مجيء الساعي، إذا لم يقصد مالها الفرار من الزكاة، وتجب الزكاة فيما ذبح أو بيع، بعد مجيء الساعي، بغير قصد الفرار من الزكاة. فإن قصد الفرار أخذت منه مطلقاً - أي: فيما ذبح أو بيع قبل مجيء الساعي وبعده ..

وتجب الزكاة من رأس المال، إن مات صاحبها بعد مجيء الساعي؛ أي: يأخذها الساعي قبل قسمة التركة؛ وتُقدَّم على مؤن التجهيز من رأس المال، لوجوبها فيه؛ بخلاف ما لو مات قبل مجيئه، فيستقبل الوارث الحول. فإن لم يوجد ساع، أخرجها الوارث من رأس المال، إن مات المورث بعد الحول.

أما إذا ماتت الماشية بعد مجيء الساعي، أو ضاعت بلا تفریط من صاحبها، فلا تجب الزكاة، لعدم اختياره في ذلك. بخلاف الذبح والبيع كما تقدم.

نصاب الإبل وما يجب فيه:

1 - إذا بلغت الإبل خمسة، ففيها شاة من الضأن، ذكراً أو أنثى. وإذا كان جُلّ غنم البلد المعز، فإن الواجب الإخراج من المعز. فإن تطوَّع بإخراج الضأن أجزأه؛ لأنه الأصل والأفضل.

2 - وإذا بلغت عشرة، ففيها شاتان.

3 - وإذا بلغت خمسة عشر، ففيها ثلاث شياه.

4 - وإذا بلغت العشرين، ففيها أربع شياه.

5 - وإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض من جنسها، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. ولا يكفي ابن مخاض، ولا ابن لبون، إلا إذا عدت ابنة المخاض، فيكفي عندئذ ابن اللبون أو ابنة لبون. وليس فيما يؤخذ به الذكر عن الأنثى إلا ابن اللبون عن بنت المخاض.

6 - وإذا بلغت ستاً وثلاثين، ففيها بنت لبون، وهي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا انعدمت فيكفي حقّة. ولا يجزئ جُحٌّ. والفرق بين ابن

اللَّبُون يجزئ عن بنت المخاض، والحق لا يجزئ عن بنت اللبون، أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر؛ فقابلت هذه الفضيلة، فضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض. والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون. فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها.

7 - وإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة، وهي ما أوفت الثلاث سنين.
8 - وإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة. وهي ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

9 - وإذا بلغت ستاً وسبعين، ففيها بنتا لبون.
10 - وإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان.
11 - وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها إما حقتان، أو ثلاث بنات لبون، بالخيار في ذلك للساعي. ويتعين ما يوجد عند رب المال، من الحقتين أو ثلاث بنات لبون.

وإذا زاد العدد على مائة وتسعة وعشرين، ففي كل عشرة يتغير الواجب، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. فيكون في مائة وثلاثين حقة وبنات لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقائق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنات لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقائق وبنات لبون، وفي مائتين إما أربع حقائق أو خمس بنات لبون، والخيار للساعي، إلا إذا وجد عند صاحب المال أحد الأمرين فيتعين ما وجد.

نصاب البقر وما يجب فيه:

- 1 - في كل ثلاثين تبيع. وهو ما أوفى ستين ودخل في الثالثة.
- 2 - وفي كل أربعين، بقرة سنة - أنى -، دخلت في السنة الرابعة.
- 3 - وفي الستين تيعان.
- 4 - وفي السبعين سنة وتبيع.
- 5 - وفي الثمانين مستان.

- 6 - وفي التسعين ثلاثة أتبة.
 - 7 - وفي المائة مئة وتبعان.
 - 8 - وفي المائة عشرة مئتان وتبع.
 - 9 - وفي المائة وعشرين، يخير الساعي بين أربعة أتبة أو ثلاث مئآت.
- ويضم الجاموس للبقر لأنها صنف واحد. ولا تجب الزكاة في بقر الوحش.

نصاب الغنم وما يجب فيه:

- 1 - في أربعين من الشياه شاة - ذكراً أو أنثى - دخلت في الثانية. إلى مائة وعشرين.
- 2 - وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان - ذكراً أو أنثى - إلى مائتين.
- 3 - وفي مائتين وشاة ثلاث شياه دخلت في السنة الثانية، إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين.
- 4 - وفي أربعمائة من الشياه أربع شياه.
- 5 - ثم ففي كلّ مائة شاة. ففي خمسمائة خمس شياه. وفي ستمائة ستة شياه، وهكذا.

الضم في الماشية:

- نضم الإبل البخت - وهي إبل خراسانية ذات سنامين - إلى الإبل العراب ذات السنام الواحد؛ لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل. فإذا اجتمع من الصنفين خمسة ففيها شاة.
- ويضم الجاموس للبقر؛ لأنهما صنف واحد. فإذا ملك أحد من كلّ خمسة عشر، وجب في الثلاثين تبع.
- ويضم الضأن للمعز؛ لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الغنم.
- وإذا ضم أحد الصنفين للآخر، فإن وجبت واحدة في الصنفين، وتساويا، فإن الساعي يخير في أخذها من أيّهما؛ كخمس عشرة من الجواميس ومثلها من

البقر؛ وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز. فإن الساعي يأخذ من أي صنف شاء.

ومحلّ التخيير إذا وجد السنّ الواجبة في الصنفين، أو إذا فقد منهما. أما إذا وجد الواجب في صنف واحد فإنه يتعين.

وإذا لم يتساو الصنفان، كعشرين من البقر وعشرة من الجواميس، وكثلاثين من الضأن وعشرة من المعز، أو عكس ذلك، فإن الساعي يأخذ من الأكثر؛ لأنّ الحكم للغالب.

وإذا وجب في الصنفين اثنان، فإن الساعي يأخذ من كل صنف واحدة، إن تساوى؛ ككثلاثين من البقر ومثلها من الجواميس؛ وكاثنتين وستين من الضأن ومثلها من المعز؛ وكسنة وأربعين من البخت ومثلها من العراب؛ فإن الساعي يأخذ من كلّ صنف حقة.

وإذا لم يتساو الصنفان وكان الأقل نصاباً غير وقص، مثال ذلك مائة وعشرون ضأناً وأربعون معزاً، فالأقل وهو الأربعون - نصاب غير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية - فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة؛ أي: فلا تؤخذ الثانية من الأقل إلا بشرطين، الأول: كونه نصاباً؛ أي: لو انفرد لوجب فيه الزكاة، الثاني: كونه غير وقص لإيجابه الثانية. فإن عدم الشرطان أو عدم أحدهما فالثانية تؤخذ من الأكثر كالأولى. وإذا وجب في الصنفين ثلاث وتساوى الصنفان كمائة وواحدة ضأناً ومثلها معزاً فإن الساعي يأخذ من كلّ صنف واحدة ويختر في الثالثة.

فإن لم يتساو الصنفان، فالحكم كالحكم السابق في الاثنتين؛ فإن كان الأقل نصاباً غير وقص أخذت منه، وأخذ الباقي من الأكثر. وألا أخذ الجميع من الأكثر.

النسل والوقص في زكاة الماشية:

والوقص هو ما بين الفريقتين. ولا تجب الزكاة في وقص الماشية خاصة.

وإذا كانت الماشية دون النصاب، ثم كمل بالنسل قبل الحول، فإن النسل يعدّ مع الأمهات. وكذلك إذا كانت الأمهات نصاباً فإن نسلها يعدّ معها ولو سخلاً. والسخل يطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.

إكمال النصاب بالإبدال:

من أبدل ماشيته ولو قبل الحول بيوم أو أقل، بنصاب من نوعها، فإنه يني على حول المبدلة. سواء كانت المبدلة نصاباً، أو دون النصاب. وسواء كانت للتجارة أو للقتية. وسواء كان الإبدال اختيارياً أو اضطرارياً. مثال ذلك: من كان عنده أربعة من الإبل، فأبدلها بخمسة منها، ولو قبل الحول بيوم أو أقل؛ أو من كان عنده ثلاثون من الغنم، فأبدلها بأربعين منها؛ فإن الزكاة تجب لحول من يوم ملك الأصل.

وإذا أبدل الماشية بغير نوعها، كمن أبدل بقرأ بغنم فإنه يستقبل بها الحول مطلقاً؛ سواء كانت المبدلة نصاباً، أو دون النصاب؛ وسواء كانت للتجارة أو للقتية؛ وسواء كان البديل اختيارياً أو اضطرارياً. وهذا ما لم يقصد الفرار من الزكاة، وكان المبدل نصاباً كما سيأتي.

وإذا أبدل الماشية بنصاب عين، فإن كانت للتجارة بنى على حول أصلها؛ سواء كانت المبدلة نصاباً، أو دون نصاب؛ وسواء كان البديل اختيارياً أو اضطرارياً. وأما إذا كانت للقتية وكانت نصاباً، فإنه يني على حول أصلها كذلك؛ سواء كان البديل اختيارياً أو اضطرارياً. وأما إن كانت للقتية وكانت دون النصاب، فإنه يستقبل بالثمن الحول مطلقاً، سواء كان البديل اختيارياً أو اضطرارياً. وإذا أبدل نصاب عين بماشية، فإنه يستقبل بالماشية الحول مطلقاً.

الإبدال فراراً من الزكاة:

من كان عنده نصاب من الماشية، سواء كانت للتجارة أو للقتية، فأبدله بعد الحول أو قبله بقليل - مثل شهر - بماشية أخرى من نوعها، أو من غير نوعها، فراراً من الزكاة، فلا يسقط عنه الإبدال زكاة المبدلة؛ بل يؤخذ بزكاتها، معاملة له بتفويض مقصده؛ سواء كان البديل نصاباً أو أقل من نصاب؛ وسواء أبدلها بعرض أو نقد. ولا يؤخذ بزكاة البديل، ولو كانت زكاته أكثر؛ لأن البديل لم تجب فيه الزكاة لعدم مرور الحول عليه. ويعلم فراره من الزكاة بإقراره أو بقرائن الأحوال. وكذلك الحال بالنسبة لمن ذبح ماشيته فراراً من الزكاة. وهذا مبني على أن الحيل لا تنفذ في العبادات ولا في المعاملات.

ومن الحبل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه، سواء كان ماشية أو غيرها، لولده قرب الحول، ليأتي عليه الحول ولا زكاة عليه، ثم ينتزعه منه بحكم الاعتصار، ويزعم أنه ابتداء ملكه من جديد. وقد يقع للزوج مع زوجته، ثم يقول لها ردي إلي ما وهبته لك، بقصد إسقاط الزكاة عنه، فتؤخذ منه ويجب عليه إخراجها.

ولا يكون فاراً من الزكاة، من أبدل ماشيته قبل الحول بكثير - بأكثر من شهر - فإنه لا يؤخذ بزكاتها، ولو قامت القرائن على هروبه. وكذلك إذا كان لا يملك النصاب فإنه لا زكاة عليه إذا أبدلها.

حكم من باع ماشيته ثم ردت عليه:

من باع ماشيته بعد أن مكثت عنده نصف حول مثلاً، سواء باعها بعرض أو عين أو بنوعها أو بمخالفتها، فمكثت عند المشتري مدة، ثم ردت على بائعها بعبء أو فلس للمشتري أو فساد للبيع، فإنه يبيى على حولها عنده، ولا يلغى الأيام التي مكثتها عند المشتري، ويزكى عنها كأنها لم تخرج عن ملكه، إلا إذا رجعت إليه بسبب إقالة؛ لأن الإقالة ابتداء بيع. وكذلك إذا رجعت بهبة أو صدقة. فإنه لا يبيى بل يستقبل بها الحول.

الفائدة في الماشية:

المراد بالفائدة ما حدث من النعم بهبة، أو صدقة، أو شراء، أو دية. فمن كانت له ماشية وكانت نصاباً، ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها، فإن الثانية تضم إلى الأولى وتزكى على حولها؛ أي: حول الأولى؛ سواء كانت الاستفادة نصاباً أو لا؛ وسواء حصلت الاستفادة قبل كمال الحول للأولى، بكثير أو قليل ولو يوم.

أما إذا كانت له ماشية دون النصاب ثم استفاد ماشية أخرى فإن الأولى تضم للثانية ويستقبل بهما حولاً، سواء كانت الاستفادة نصاباً أو دون النصاب، والحول يبدأ من وقت تمام النصاب بالفائدة.

الخلطة في الماشية:

قال الإمام الباجي في تعريف الخلطاء شرعاً: «هو اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة. يكون لكل واحد منهم ماشية تجب فيها الزكاة، فيجمعونها للرفق في الراعي، وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية ولا بد لها منه، قلت أو كثرت، وتجزئ منها لماشية جميعهم ما يجزئ ماشية أحدهم». فكل واحد من الخلطاء يعرف ماشيته، لذلك فإن الخلطة غير الشركة. لأن الشركاء لا يعرف كل واحد منهم ماشيته بذواتها.

وحكم خلطاء الماشية المتحدة النوع، هو حكم المالك الواحد في الزكاة. ومثال ذلك: إذا كان لكل واحد من ثلاثة أشخاص أربعون من الغنم، فإنه يكون عليهم شاة واحدة، على كل واحد منهم ثلثها. فالخلطة أثرت في التخفيف، إذ لو كانوا متفرقين لكان على كل واحد شاة.

ومثال آخر: إذا كان لكل واحد من اثنين ست وثلاثون من الإبل، فعليهما جذعة، على كل واحد نصفها. فلو كانا متفرقين لكان على كل واحد بنت لبون. فأوجبت الخلطة التغير في السر.

وقد توجب الخلطة التثقيب كائنين، لكل واحد منهما مائة من الغنم وشاة؛ فيكون عليهما ثلاث شياه، ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهما شاة، فالخلطة أوجبت الثالثة.

وإنما يكون الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ثلاثة وهي:

- 1 - النية، وذلك بأن ينوي كل واحد من الخلطاء الخلطة.
- 2 - أن يكون كل واحد من الخلطاء ممن تجب عليه الزكاة؛ بأن يكون مسلماً، مالئاً للنصاب، وحال الحول على ماشيته. فإن كان الذي تجب عليه الزكاة أحد الخلطاء فقط، وجبت عليه وحده.

3 - الاجتماع في الأكثر من خمسة أمور وهي:

- 1 - المراح: وهو المحل الذي تقبل فيه الماشية، أو الذي تجتمع فيه آخر النهار، ثم تساق منه للميت.

ب - الماء: بأن تشرب الماشية من ماء واحد، مباح، أو مملوك للخلطاء، أو لأحدهم، ولا يمنع الآخرين منه.

ج - الميت.

د - الراعي: سواء كان واحداً أو متعدداً، يرعى جميع الماشية، بإذن أصحاب الماشية.

هـ - الفحل: يضرب في الجميع بإذن أصحاب الماشية؛ سواء كان مشتركاً أو مختصاً بأحدهم؛ وسواء كان واحداً أو متعدداً، بأن يكون لكل ماشية فحل يضرب في الجميع.

وهذه الأمور الخمسة؛ سواء كان اجتماعهم عليها بملك للذات، أو للمنفعة، بإجارة أو إعارة، أو إباحة لعموم الناس، كتهر، أو أرض موات.

ولا يحلّ لرب ماشية أن يفرّق غنمه عن خليطه، لثقل الصدقة؛ أو يجمعها لذلك؛ ولا للساعي أن يفرّق جملة الغنم المجتمعة لكثرة له الصدقة

وإذا أخذ الساعي من أحد الخلطاء ما يجب على جميعهم، رجع المأخوذ من ماشيته على البقية بنسبة عدد ما لكل منهم بالقيمة؛ أي: قيمة المأخوذ وقت الأخذ، لا وقت الرجوع أو الحكم، مثال ذلك: كما لو كان لأحد الخليطين أربعون من الغنم، وللآخر ثمانون، فإن أخذت الشاة من ذي الأربعين، رجع على صاحبه بثلاثي قيمتها يوم أخذها؛ وإن أخذت من ذي الثمانين، رجع بثلاث القيمة على ذي الأربعين. ولو كان لكل واحد منهما أربعون فالتراجع بالنصف.

ما يؤخذ من الماشية:

يجب على الساعي أخذ الوسط من الواجب. فلا يأخذ من خيار الأموال، ولو انفرد؛ لتعلق حق أرباب الأموال، إلا أن يتطوعوا. ولا يأخذ من الشرار، لتعلق حق الفقراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء، إذا كانت أكثر لحماً أو أكثر ثمناً، بشرط أن تكون مستوفية للسنة الواجب شرعاً.

زكاة الحرث

مقدار نصاب الحرث:

المقدار خمسة أوسق فأكثر من الحب. والوسق ستون صاعاً. والصاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلاث، وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً، وكل درهم خمسون وخمسة حبة من وسط الشعير. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تقدير النصاب بالكيل التونسي: «ونصاب الحبوب والشمار، خمسة أوسق فصاعداً؛ أعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ الذي قدره لبيترتان ونصف عشر اللبيرة؛ فمجموع النصاب يكون ستمائة وخمسة عشرة لبيرة».

هذا ولا يمكن تقدير نصاب الحرث بالوزن؛ لأنه لا يمكن تحويل الكيل إلى وزن عام توزن به جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة، لأنها تختلف في الوزن لاختلاف ثقلها، فمكيلة قمح - مثلاً - يختلف وزنها عن مكيلة مماثلة لزيتون أو أرز أو تمر.

وكذا يقال في الصنف الواحد: فمكيلة قمح من نوع يختلف وزنها عن مكيلة مماثلة لنوع آخر منه.

الأصناف التي تجب فيها الزكاة:

من الحب: 1 - القطاني السبعة: وهي الحمص والبقول واللوبياء والعدس والتمر والجلبان والبسلة. 2 - القمح. 3 - الشعير. 4 - السلت، وهو نوع من الشعير لا قشر له، يعرف عند المغاربة بشعير النبي ﷺ. 5 - العلس، وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة، يوجد باليمن. 6 - الذرة. 7 - الدخن (أي: الدرع). 8 - الأرز.

والمعتبر في الأرز والعلس أن يكونا بالقشر الذي يخزن به كالشعير. فإذا كان فيهما النصاب بالقشر زكاهما، ولو كانا بعد التنقية أقل. وجملة أنواع الحبوب أربعة عشر نوعاً.

فواث الزيتون: وهي الزيتون، والسهم (وهو الجبلجلان)، والقرطم، وحب الفجل الأحمر.

ومن الشمار: التمر والزبيب.

فمجموع الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الحرت عشرون.

ولا تجب في التين، والرمان، والتفاح، وسائر الفواكه، ولا في بزر الكتان، ولا في الجوز، واللوز والتوابل، كالفلفل، والكمون وغير ذلك من مصلحات الطعام، وكذلك لا زكاة في الخضروات والعسل.

والأصناف العشرون تجب فيها الزكاة، ولو زرعت في أرض خراجية - وهي التي فتحت عتوة، كأرض الشام ومصر - وخراجها لا يسقط عنها الزكاة، وغير الخراجية، وهي أرض الصلح التي أسلم أهلها، وأرض الموات كالجبال والبراري.

المقدار الواجب إخراجه:

يجب إخراج نصف العشر، إن سقي الزرع بألة، كالسواقي، والدواليب، والدلاء، والسواني جمع سانية، وهو البعير الذي يرفع به الماء من البئر، والنضح: ما سقي بالدلو، وأصل النضح الرش.

ويجب العشر إن سقي بالمطر، والعيون، أو السبح. ويجب العشر بالسبح، ولو اشتراه مَن نزل في أرضه، أو أنفق عليه، كأجرة، أو عمل، حتى أوصله من أرض مباحة إلى أرضه، فعليه العشر، فلا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الألة، لخفة المؤونة غالباً. ويدخل في هذا كذلك كل أنواع النفقات الأخرى، مثل أجور الحراثة، والحصاد، والدرس بالآلات الحديثة، وأجور جمع الثمار وأثمان التسميد، والأدوية؛ فلا تخصم هذه النفقات من المحصول، كما لا تنقص المقدار الواجب من العشر إلى نصف العشر.

واسوق الآن فتوى شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور، عن سؤال ورد عليه سنة 1935م. ونص السؤال: هل تطرح مصاريف الأرض، كالفسفاط وآلة الدرس ومناب الوقاف؟ أو بدون مراعاة شيء من المصاريف؟ والمراد: هل يطرح ذلك كما يطرح الدين؟ أو هل ينقله إلى نصف العشر مثل السقي بالآلات؟ فأجاب بثنتي بما يلي: «إن المنصوص في السنة الصحيحة، والذي أخذ به أئمة فقهاء الأمصار، أن لا ينقص المقدار الواجب في زكاة الحبوب، والثمار، عن العشر إلى نصف العشر، إلا فيما سقي بالدواليب والنواع ونحوها، مما فيه نفقة على جلب الماء للسقي. وأما التسميد بالفسفاط أو غيره، وكذلك الحرت والدرس بالآلات التي تستدعي نفقات، فالظاهر أن ذلك لا يوجب النقص عن

العشر؛ لأن تسميد الأرض واستعمال الآلات الحديثة للمدرس والحصد، لا يتوقف عليه حصول الحب أو الثمر، بل إنما يزيد به المقدار المتحصل منها، أو يفيد الفلاح سرعة في استحصال نتائج فلاحته، بحيث يستطيع بيعها باكرأ، والأمن عليها من العاهات، ومن الثلاثي، وإعادة حرث أرضه باكرأ، وذلك كله يستفيد منه الزارع أو الغارس، زيادة ثروة مثل التجارة؛ فيتعين الأداء على ذلك المتحصل، ولا وجه للنقص منه، فهو كالأداء على أرباح التجارة؛ لأنها أموال مستفادة. أما السقي فيتوقف عليه وجود الزرع والثمر، إذ لا يوجدان بدون ماء، فالماء مع الأرض هما الركنان لتكوين الزرع. قال تعالى: ﴿أَزْرَبْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (النمل: ٦١) «أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ غَنِيَ الزَّرْعُونَ؟». ثم قال: ﴿أَزْرَبْتُمُ الْمَاءَ الْيَقِي تَقْرَبُونَ﴾ (النمل: ٦٢) «أَنْتُمْ أَزْرَبْتُمُ الْمَاءَ الْيَقِي تَقْرَبُونَ؟». وقال: ﴿تَكْثُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَبَائِهِ﴾ (النمل: ٦٣) «أَلَا سَبَّأَ الْمَاءَ سَبًّا؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا؟ فَأَلْبَنَّا فِيهَا حَبًّا؟ وَفَعَلْنَا رَعَسًا؟ وَزَيَّنَّاها وَنَحَلًا؟» (عبر: 24 - 29)؛ فجعل الأصل صب الماء وشق الأرض، وقال: ﴿وَرَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَرَفٍ حَبًّا﴾ (الأنبياء: 30). وكان شأن الماء أن يجعل في الأرض بدون كلفة فهو ينزل عليها مطراً، أو ينساق إليها سباحاً، أو وادياً، فكان الإنفاق على جلب الماء للزرع أو الغرس يكلف صاحبه كلفاً غير معتادة في الغالب، فلذلك كان حرباً بالحط عن جالبه من المقدار الواجب أداؤه في الزكاة. وبهذا التقدير يظهر الفارق بين الماء المجلوب بالدواليب وبين التسميد بالفسفاط والخدمة بالآلات الجديدة، وهو فارق يمنع قياس هذه على تلك، وإن تساوى في أصل الكلفة والتنفقة، وكذلك لا تطرح المصاريف كما يطرح الدين؛ لأن الدين لا يسقط زكاة الحبوب والثمار. مجلة الهداية العدد 1 السنة 3.

وإذا سقي الحرث بالمطر وبالآلة معاً، ففي ذلك قولان مشهوران:

الأول: أنه يعتبر الأغلب؛ لأن الحكم للغالب.

الثاني: أنه يزكي ما سقي بالمطر على حكمه، ويزكي ما سقي بالآلة على حكمها، سواء استوى السقي بكل منهما في الزمن أو في عدد السقيات، أم لا. وعليه فإذا سقى بالآلة شهرين، وبالمطر شهراً، أو سقى بالآلة أربع مرّات، وبالمطر مرتين؛ فإنه يقسم الخارج إلى ثلاثة، ثلثان يخرج عنهما نصف العشر، وثلث يخرج عنه العشر.

ضمّ الأصناف إلى بعضها:

تضمّ القطاني السبعة لبعضها بعضاً، فإن اجتمع من جميعها، أو من اثنين منها، ما فيه النصاب، زكيت؛ لأنها جميعاً جنس واحد في الزكاة. أما في البيع فإنها أجناس مختلفة، يجوز بيع بعضها ببعض مفاضلاً، يداً بيد.

وتضمّ القمح، والملت، والشعير، لبعضها؛ لأنها جنس واحد في الزكاة؛ وكذلك هي في البيع جنس واحد، فبحرم بيع بعضها ببعض مفاضلة.

والعَلْسُ والذرة والدخن والأرز، كلّ واحد منها جنس واحد، فلا يضمّ واحد منها لآخر في الزكاة، وفي البيع أيضاً، فإن كحل كلّ واحد النصاب زكى عنه، وإلا فلا. قال الشيخ محمد الأخوة: «والترفة في هذه الأنواع الأربعة جرى على العرف العام، من أنّ كلّ واحد منها لا يقوم مقام الآخر في الانتفاع به كفوت، وهذا غالب بين الأقوام، ومن هنا يقال: العادة محكمة».

وذوات الزيوت الأربع، كذلك أجناس مختلفة، وهي: الزيتون، والسمسم، وبزر الفجل الأحمر، والقرطم، فلا يضم بعضها لبعض.

والزبيب بأصنافه جنس واحد في الزكاة والبيع؛ فإنها تضمّ لبعضها، ولا يضمّ الزبيب إلى غيره.

والتمر بأصنافه جنس واحد كذلك.

ويخرج في الأصناف المضمومة لبعضها من كل صنف بقدره. ويجزئ إخراج الأعلى عن الأدنى لا العكس، كما يجزئ إخراج المساوي. والعبرة في كونه مساوياً أو أعلى عرف المخرج. وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى، فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه؛ لأنه عوض عنه، ولا يخرج عنه أقل من مكيلته، لنلا يكون رجوعاً للقيمة، فيدخله دوران الفضل من الجانيين وهو حرام.

والضابط في الضمّ هو اتفاق المنافع، فكل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد، وإن اختلفت أسماؤها.

ما يخرج في زكاة الحرث:

يتعين الإخراج من الحبّ، ويدخل فيه القطاني السبعة، والقمح، والشعير، والملت، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس؛ وهذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحبّ، سواء ترك حتى جفّ بالفعل أم لا، وهذا الحكم يشمل التمر والزبيب كما سيأتي.

وذوات الزيوت الأربع، فيختلف حكمها، فالسمن، والقرطم، وحَبّ الفجل، فإنه يجوز الإخراج من زيتها، كما يجوز الإخراج من حبّها. أما الزيتون فلا بدّ من الإخراج من زيت، سواء عصره صاحبه أو أكله أو باعه، ولا يجزئ الإخراج من حبّه أو ثمنه أو قيمته، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت، ولو بالتحري أو بإخبار موثوق بإخباره، وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهده أو تصدّق به، أو من ثمنه إن باعه.

وهذا إن كان الزيتون له زيت، فإن لم يكن له زيت، كزيتون مصر، فإنه يخرج من ثمنه إن باعه، فإن لم يبعه أخرج من قيمته يوم طيبه، ولا يجزئ الإخراج من حبّه، أو الإخراج عنه زيتاً.

ويخرج الواجب من الزيت متى بلغ الحب نصاباً، وإن قلّ الزيت بعد العصر.

وما لا يجفّ من العنب والرطب - كعنب مصر ورطبها - فحكمه الإخراج من ثمنه إذا بيع، فإن لم يبع، كان أكل أو أهدي أو تصدّق به، فيلزم الإخراج من قيمته يوم طيبه. ولا يجزئ الإخراج من حبّه، بأن يخرج عنه صاحبه تمراً أو زبياً أو رطباً أو عنباً.

وأما ما شأنه الجفاف من العنب والرطب، بأن يتحوّل إلى زبيب وتمر - سواء جفّ بالفعل أم لا -، فلا بدّ من الإخراج من حبّه، ولو أكله أو باعه رطباً - سواء باعه لمن يجفّفه أو لا -، وهذا ما لم يعجز عن تحرّيه إذا باعه، فإن عجز أخرج من ثمنه.

وما كان شأنه عدم اليس من الحبوب، كالقول الأخضر والحمص الأخضر والشعير الأخضر وغيرها، كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي، فحكمه أن يخرج - دون تعيين - من ثمنه إن بيع، ومن قيمته إن لم يبع، بأن أكل أو أهدي ونحو ذلك؛ كما يجوز الإخراج عنه حباً يابساً بعد اعتبار جفافه.

فإن كان شأنه اليس، فيتعين الإخراج من حبّه بعد اعتبار جفافه، وهو المعتمد.

ويقدر الجفاف فيما شأنه الجفاف، كالقول، والحمص، والشعير، والقمح

وغيرها، وكذا الرطب والعنب؛ وذلك إن أخذ شيء منها بعد الإفراخ وقبل اليبس، للاكل أو البيع؛ وكذلك فيما شأنه عدم الجفاف - كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي -.. ويقدر الجفاف بالتخريس، بأن يقال للذين شأنهم التخريس: ما قدر ما ينقصه هذا إذا جفت؟ أو ما قدره بعد جفافه؟ فإذا قيل: الثلث مثلاً، اعتبر الباقي ليخرج منه الزكاة، ولو بالضم لغيره.

ويخرج الواجب من الحب، منقًى من تبنة وصوانه الذي لا يخزن به، كقشر الفول الأعلى.

زمن وجوب الزكاة في الحرت:

تجب الزكاة بإفراخ الحب؛ أي: ببداية طيبه، وبلوغه حد الأكل، واستغنائه عن السقي، ولو بقي في الأرض لتمام طيبه. وليس وقت الوجوب اليبس أو الحصاد أو التصفية، فإنَّ المراد بالإيتاء إخراج الحق يوم حصاده، ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب.

وفي النخل تجب الزكاة بطيب الثمر؛ أي: زهوه؛ وفي الكرم بظهور حلاوته.

ويحب بعد الإفراخ عند الكيل، كل ما أكل، أو وهب، أو تصدق به، أو استزجر به الحصاد، إلا ما أكلته الدابة حال عملها؛ فإنه لا يحب لمشفة التحرز منه؛ وينزل منزلة الآفات السماوية، وحيث لا يجب تكميمها لأنه يضر بها، كما أنه يعنى عن نجاستها حال درسها، فلا يغسل الحب من بولها النجس، أما إذا أكلته حال ربطها فإنه يحب.

والوارث إذا ورث الزرع قبل طيبه، فإن كان ما ورثه من منابه نصيباً زكاه؛ وإن كان أقل من نصاب لم يزكه، إلا أن يكون له زرع يضمه إليه. وسباني زيادة تفصيل لهذه المسألة آخر مبحث الحرت.

ولا تجب الزكاة على من أسلم بعد طيب زرعه؛ لأنه حال الطيب لم يكن مخاطباً بالزكاة، بخلاف ما لو أسلم قبله فعليه الزكاة. وهذه المسألة مبنية على قول ضعيف، وهو أنَّ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة.

زكاة الأرض المستأجرة:

زكاة الأرض المستأجرة على المستأجر - أي: صاحب الزرع -؛ لأن الزكاة حق في الزرع.

الخرص:

التخريس، هو التحجير؛ أي: التقدير، ولا يكون إلا في النمر والعنب.

حكم الخرص:

يجب على الإمام أن يمتن عارفاً لأصحاب التمور والعنب، يخرص عليهم؛ فإن لم يوجد، فعلى أصحابها أن يأتوا بعارف يخرص ما عندهم من النمر والعنب، لضبط ما تجب فيه الزكاة، سواء كان شأنها اليس أم لا، كرطب وعنب مصر.

وقت الخرص وصورته:

وقت الخرص بعد الطيب، لا قبله.

وصورته أن يخرص المخرص كل شجرة، من النخل أو العنب، على حدتها. ويكفي مخرص واحد إذا كان عدلاً عارفاً؛ لأنه حاكم، فيجوز أن يكون واحداً. وإذا تعدد المخرصون واختلفوا، فإنه يعتبر قول الأعراف منهم، سواء كان رأي الأقل أو الأكثر. وإذا استووا في المعرفة فإنه يجمع قولهم ويقسم على عددهم، وإذا زادت الثمرة على قول المخرص العارف، فالأرجح من تأويلين لقول مالك وجوب الإخراج عن ذلك الزائد، وأما غير العارف فلا يعتبر قوله، فيخرج عن الزائد وجوباً اتفاقاً.

وإذا أصابت الثمار جائحة بعد التخريس - من أكل طير أو جيش أو برد أو نحو ذلك - فإنه يزكى ما بقي، إن وجبت فيه الزكاة؛ وإلا فلا لأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق الفقراء، لا لتعلق الزكاة بالذمة.

التخفيف في الخرص وعدمه:

فمن الإمام مالك أنه يُحسب على الرجل ويستوفى عليه الكيل، ولا يترك له

ما يأكله رطباً. وعند الخرص لا يسقط الخارص ما يأكله الطير، وما يسقطه الريح، ونحو ذلك، تغلياً لحق الفقراء.

الجيد والرديء:

يؤخذ الواجب من أصناف الثمر والعنب من الوسط، لا من الأعلى، ولا من الأدنى، ولا من كل نوع؛ للمشقة في ذلك، إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى.

وإذا أخرج من كل نوع مثابه أجزاء. أما إذا أخرج من الأدنى عن الأعلى، فلا يجزئ.

وإذا كان في الثمر والعنب صنف أو صنفان، تعين الإخراج منه أو منهما. وهذا بخلاف سائر الحبوب، فإنه يؤخذ من كل أصنافها بقدره، قل أو كثر. ولا يجزئ من الوسط. فإذا أخرج الأعلى أو المساوي أجزاء، وإلا فلا.

الميراث في الزرع:

إذا مات صاحب الزرع أو الثمر قبل الإفراك والطيب - أي: وجوب الزكاة -، وكان المتروك نصاباً؛ فإنه إذا بلغت حصة بعض الورثة نصاباً، دون البعض، فإن الزكاة تجب على من بلغت حصته النصاب؛ أما من لم تبلغ حصته النصاب فلا شيء عليه، إلا أن يكون له زرع يضمه له.

أما إذا مات المورث بعد الوجوب، فإن الزكاة تجب على كل وارث، حصل له نصاب أم لا، وهذا إذا كان مجموع التركة نصاباً؛ وذلك لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت.

وأما إذا كان المجموع أقل من نصاب، فلا زكاة فيه، ولا يضم الوارث ما خسه منه لزعره؛ لأن الزكاة على ملك المورث لا الوارث، فلا وجه للضم.

بيع الزرع:

إذا باع صاحب الزرع زرعه بعد الإفراك والطيب، فإن الزكاة تجب عليه، ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل في الزرع، إن كان مأموناً، وإلا تحرى البائع قدره.

فإن كان البائع معدماً، فالزكاة على المشتري نيابة، إن بقي المبيع بعينه عنده، أو أتلّفه هو، ثم يرجع على البائع بضمن القدر الذي آذاه زكاة. فإن تلف بسماعي، أو أتلّفه أجنبي، لم يتبع يزكاته المشتري، واتبع بها البائع إذا أيسر، وذلك ما إذا أتلّفه أجنبي فقط. أما إذا أتلّف بسماعي فلا زكاة فيه؛ لأنه جائحة على الفقراء، فلا يتبع بها أحد.

زكاة الوصية:

إذا كانت الوصية قد تمت بعد الوجوب، أو قبل الوجوب، ولكن مات الموصي بعد الوجوب، فزكاة تلك الوصية على الموصي في ماله، مطلقاً؛ أي: سواء كانت الوصية لمعيّن أو لغير معيّن، وسواء كانت بجزء شائع (كأوصيت لزيد أو للفقراء بربع زرع)، أو بكيل (كان أوصيت لزيد أو للفقراء بعشرة أراذب).

وإذا تمت الوصية قبل الوجوب، ومات الموصي كذلك قبله، فزكاة تلك الوصية في ماله أيضاً، إن كانت بكيل لمعيّن أو للفقراء. وههنا إشكال مع ما تقدم من أن الميت لا زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب، وقد أجابوا عنه: بأن ما تقدم لم يتعلق بالزكاة وصية، وههنا تعلقت به.

فإن لم تكن الوصية بكيل، بل كانت بجزء (كأوصيت بربع زرع)، فإن كانت لمعيّن فإن الموصى له - المعين - يزكّيها، إن كانت نصاباً ولو بانضمام لماله. وإن كانت للمساكين فإنها تزكّي على ذمتهم، إن كانت نصاباً، ولو كان كل واحد من المساكين يخضه مذ واحد؛ لأنهم كمالك واحد. ولا يرجع المساكين على الورثة بما آذوه من الزكاة.

التفقة على الوصية:

إذا أوصى الميت بجزء شائع من الزرع والشر لمعيّن، فإن نفقة ذلك الجزء من سقي وعلاج، تكون لازمة للموصى له؛ لأنه بمجرد الوصية والموت، يستحق ذلك الجزء، وله فيه النظر والتصرف العام، فصار شريكاً. وإن أوصى له - أي: للمعيّن - بكيل (كخمس أوسق من الزرع لزيد)، فإن نفقته على الميت من ثلثه.

أما إذا أوصى لغير معيّن، بأن أوصى للمساكين، فإن التفقة على الموصي - الميت - من الثلث أيضاً، سواء أوصى لهم بجزء أو بكيل.

زكاة العين

العين هي الذهب والفضة.

مقدار النصاب في الذهب:

النصاب في الذهب، عشرون ديناراً شرعية. وقدر الدينار الشرعي، اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير. وذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن الدينار الشرعي يزن 4,20 غ، وأن العشرين ديناراً تزن 84 غ من الذهب الخالص.

مقدار النصاب في الفضة:

النصاب في الفضة مائتا درهم شرعية، وقدر الدرهم خمسون وخمسا حبة من الشعير الوسط. ووزن الدرهم يساوي سبعة أعشار الدينار، الذي هو 4,20 غ؛ فيكون وزن الدرهم 2,94 غ. ووزن المائتي درهم 588 غ. لكن الشيخ ابن عاشور قدر نصاب الفضة بـ 600 غ.

الواجب إخراجه:

الواجب إخراجه من نصاب الذهب والفضة، ربع العشر.

حكم العين المخلوطة والناقصة وريثة المعدن:

وجوب الزكاة في الدنانير الشرعية (أي: الذهب)، والدراهم الشرعية (أي: الفضة)، متعلق بالخالصة، ولو كانت رديئة المعدن، أو ناقصة الوزن، كنقص حبة أو حبتين، من كلّ دينار من النصاب، أو كانت كاملة الوزن، لكنها مغشوشة؛ أي: مخلوطة بنحاس ونحوه، وهي المضافة.

ويشترط لوجوب الزكاة في ناقصة الوزن والمغشوشة - أي: المضافة -، أن لا يحفظهما ذلك عن الرواج كالكاملة، ومعنى ذلك أن تكون السلعة التي تشتري بدينار - شرعي - كامل أو خالص، تشتري بالدينار الناقص أو المضاف، لاتحاد صرفهما.

وقد قدر العلماء النقص الذي تجب معه الزكاة، بالحبة والحبتين من كلّ دينار. فقد نقل ابن ناجي عن القاضي عبد الوهاب في العين الناقصة قوله: «معناه

النقص اليسير في جميع الموازين، كالحبة والحبثين، وما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البياعات، وغيرها، وعلى هذا جمهور أصحابنا. وهو قول مالك في الموطأ والموازية ورواية ابن القاسم عنه.

وقدروا الإضافة - من نحاس وغيره - التي تجب معها الزكاة بالعرش، بشرط أن تكون مضافة لضرورة الضرب، قال الإمام الباجي: «والاعتبار في نصاب الفضة والذهب بالخالص منهما، إلا أن يخالطهما ما لا يذ منه في ضربه، فإنه يجري مجراها». ونقل الإمام ابن عرفة عن القاضي عبد الوهاب في أن القليل الذي يجري مجرى الخالص في المضافة، إذا كان لضرورة الضرب، هو ما كان كدانت واحد في عشرة دوانق. وقال القرافي أيضاً: «إذا كان النقد منشوشاً سيراً جذاً، كالدانت في العشرة فلا حكم له».

ووزن الدانت ثمانين حبات من حب الشعير الوسط وثلث حبة وثلث خمس حبة. فإن لم ترج كل من الناقصة والمضافة - المنشوشة - كالكاملة فالحكم ما يلي: ففي المنشوشة بحسب الخالص، على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكياً، وإلا فلا. قال الباجي: «فأما إن كان فيهما - أي: الذهب والفضة - غير ذلك من الفشر، فلا اعتبار به في الوزن، وإنما يجري مجرى العرض».

وفي ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعاً؛ لأنها لم تبلغ النصاب. ويعتبر الكمال فيها بزيادة ما يتم به النصاب، كعشرين ديناراً، وزن كلّ دينار منها نصف دينار شرعي، حتى يكمل النصاب، بأن تبلغ أربعين منها.

وأما رديئة المعدن الكاملة الوزن، فالزكاة فيها واجبة قطعاً وإن لم ترج، ولا يعقل فيها خلوص، إذ ليس فيها دخيل حتى تخلّص منه.

السكة والأوراق النقدية:

تجب الزكاة في السكة والأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، وذلك بشرطين: أن تبلغ نصاباً، وأن يحول عليها الحول. واختار كثير من علماء تونس أن يكون تقدير النصاب فيها بالذهب لا بالفضة، نظراً إلى أن قيمة الفضة أصبحت متدنية عن قيمة الذهب تدنيّاً كثيراً، وحيث إن النصاب جعل علامة على الحذ الأدنى للنفق في الشرع، فإن من يملك نصاب فضة، لا يعتبر غنياً، لحقارة

القيمة، بل هو مستحق للأخذ من الزكاة، إذ الفقير من لا يملك قوت سنة، وقيمة نصاب فضة لا تكفي مؤونة عام.

ولما كان الذهب لا يكون متنعاً به، نقوداً، أو حلياً، إلا بإضافة نسبة من النحاس، أو غيره، حتى يتعاسك، ويمكن التعامل به، فإن علماء المالكية كما سبق أن ذكرنا قولهم في العين المضافة؛ أي: المفضوشة، قد ألفوا هذه الإضافة، وأجروها مجرى الذهب؛ لأنها من ضرورة السبك التي لا يستغنى عنها، إلا أنهم اشترطوا أن تكون قليلة، بحيث لا تنزل بالذهب المخلوط بها عن درجة الذهب الخالص، وقد قدروها بالعشر. ويقال مثل هذا في الفضة.

وبناء على هذا، فإن الذهب الذي تقدر به الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، هو ما كان نسبة الخلط فيه لا تتجاوز العشر، والذهب الذي يروج بين الناس، ويحمل هذه النسبة تقريباً، هو ما يسمى بعار 22.

وقلت: «تقريباً»؛ لأن جدول تحديد العيارات⁽¹⁾ الذي يخضع له الصاغة، يذكر أن الكيلوغرام من الذهب من عيار 22 به 916,667 غ من الذهب الخالص، و83,333 غ من النحاس، بينما الكيلوغرام من الذهب من عيار 21 به 875 غ من الذهب الخالص و125 غ من الخليط. وبهذا فإن نسبة الخليط في عيار 21 - وأولى ما دونه من العيارات - أكثر من العشر، وهي في عيار 22 أقل من العشر؛ وعليه فإن نسبة الخليط التي تتفق مع نصوص الفقهاء هي ما كانت في ذهب من عيار 22؛ فمن ملك 84 غ من الذهب من عيار 22، أو ملك قيمتها أوراقاً نقدية، فإن الزكاة تجب عليه.

وإذا كان العيار أقل من ذلك كعيار 18 أو 14 أو 9 فإن النصاب يتغير بحسب نسبة الإضافة فيها، فكلما نقص الذهب وكثر الخليط ارتفع النصاب، وإليك مقدار الإضافة في هذه العيارات، كما هو مقرر لدى أهل المهنة:

فالكيلوغرام من الذهب من عيار 18 به 750 غ من الذهب و250 غ من الخليط.
والكيلوغرام من الذهب من عيار 14 به 583,333 غ من الذهب و416,667 غ من الخليط.

والكيلوغرام من الذهب من عيار 9 به 375 غ من الذهب و625 غ من الخليط.

(1) نحصلنا على هذه المعلومات من إدارة مراقبة وطبع المعادن الثمينة بوزارة المالية.

هذا وإن الخليط الذي يضاف للذهب لا يكون دائماً من النحاس، بل قد يكون من الفضة، ويصنع منهما أنواع من الحلبي، تختلف أوصافه؛ من ذلك ما يسمى بالذهب الأحمر، وبالذهب الأصفر، وبالذهب الوردي، والذهب الأخضر حشيش. فهذه الأنواع يراعى نسب الفضة التي بها، وتحب مع الذهب للحصول على النصاب؛ لأن الفضة تجب الزكاة في عينها، وهي تضم للذهب ويضم الذهب لها، وكل دينار - أي: من الذهب - يقابله عشرة دراهم من الفضة.

ملاحظتان:

الأولى: إذا بلغت الأوراق النقدية قيمة النصاب كما تقدم، فإن يوم البلوغ هو بداية الحول. وعلى صاحب النصاب أن يخرج الزكاة بعد عام؛ سواء زادت الأوراق النقدية على قيمة النصاب أو بقيت على حالها. وأما إذا أنقصت عن ذلك فإن الحول ينقطع، ويبدأ مالها حولاً جديداً يوم رجوعها إلى قيمة النصاب المقدر في زمن رجوعها.

الثانية: جرى العمل بأن يقع تقدير الأوراق النقدية بسعر الذهب مرة في السنة في شهر محرم، بناء على استقرار سعر الذهب وعدم تغيره بسرعة. وأما إذا دخل على سعره اضطرب وتغير أثناء العام؛ فإنه يجب على مالك الأوراق النقدية أن يراقب هذا التغير في سعر الذهب ليعرف متى يبدأ الحول لما يملك من الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة النصاب، ولا ينتظر شهر محرم القابل؛ فقد ينزل سعر الذهب أثناء ذلك العام فينزل معه نصاب الأوراق النقدية؛ فإذا كان ما يملكه قد بلغ هذا النصاب فإنه يجب عليه احتساب بداية الحول من ذلك اليوم.

وأما إذا ارتفع سعر الذهب أثناء العام وارتفع معه نصاب الأوراق النقدية؛ فإنها إن كانت قد بلغت قيمة نصاب الذهب قبل ذلك، فإن عليه إخراج زكاتها بعد حول من يوم بلوغها ذلك، ولا يهم ارتفاع سعر الذهب وارتفاع قيمة نصاب الأوراق النقدية تبعاً له أثناء الحول؛ لأن الزكاة تترتب فيها بناء على قيمة النصاب السابق وليس على قيمة النصاب اللاحق.

الوقص:

الوقص ما بين الفريشتين. وتجب الزكاة فيما بين الفريشتين، في العين، بخلاف العاشية كما تقدم.

الحول في العين:

لا تجب الزكاة في العين، إلا إذا حال عليها الحول. وحكمة ضرب الحول في العين والماشية، أن ذلك عدلٌ بين أرباب الأموال والمساكين، والغالب حصول النماء فيه، ولا يجحف بالمساكين. قال المازري: «ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول؛ لأن الغرض المقصود منه النماء، والنماء يحصل عند حصوله؛ أي: حصول الحب والثمر.

الضم في الذهب والفضة:

يضم الذهب والفضة في الزكاة. قال القاضي عبد الوهاب معللاً ذلك: «لأنهما يتفقان في المعنى المقصود بهما، وكل واحد منهما يسد مسد الآخر، ويتوب منابه، من كونه ثمناً للأشياء، وقيماً للمتلفات، فكان ملك أحدهما كملك الآخر». ومثال الضم أن يكون لأحد مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة وخمسون درهماً وخمسة دنانير؛ لأن كل دينار - أي: من الذهب - يقابله عشرة دراهم - أي: من الفضة - بالتجزئة والمقابلة لا بالجودة والقيمة.

ما لا زكاة فيه من العين:

1 - لا زكاة في عين أوصى صاحبها بتفريقها على معينين أو غيرهم، وقد مر عليها حول بيد الوصي قبل التفرقة، ومات الموصي قبل الحول؛ لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي، زكاهما على ملكه إن كانت نصاباً، ولو مع ما بيده. ولا يزكيها من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها؛ لأنها فائدة يستقبل بها الحول.

2 - لا زكاة في الحلبي الجائز، ولو لرجل، كقبضة السيف المعد للجهاد، والسن، والأنف، وخاتم الفضة بشرطه.

وتجب الزكاة في الحلبي في ستة أحوال:

أ - إذا تهشم، بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه ثانية، ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيه، سواء نوى صاحبه إصلاحه أم لا، ولو كان لامرأة.

ب - إذا تكسر، بحيث لم يتهشم، وأمكن إصلاحه بدون سبك جديد، ولم ينو صاحبه إصلاحه، أو لم ينو شيئاً، فإنه تجب زكاته. أما إذا نوى إصلاحه فلا زكاة فيه؛ لأنه بمنزلة الصحيح حينئذ.

ج - إذا نوى به ماله التجارة، والتكسب، والربح، والبيع والشراء، سواء كان معداً للاستعمال أو للعاقبة، وأما إذا كان معداً للكره ففيه الزكاة أيضاً، إذا كان ماله لا يباح له استعماله، كملك الرجل لأساور، وأقراط، وخلاخل؛ فإن كان ماله يباح له استعماله كامرأة ملكت حلياً، وأعدته للكره، فلا زكاة عليها فيه لأنه ملحق بحلي اللباس، في كونه لم يكتسب لتبايع عنه.

د - إذا كان معداً لنوائب الدهر وحوادثه، لا للاستعمال، ولو كان لامرأة.

هـ - إذا كان معداً لمن سيوجد للمالك من زوجة أو بنت، يريد مثلاً إعطائه لهما عند وجودهما. فهذا تجب فيه الزكاة، إلا إذا وجدت الزوجة أو البنت وملكها إياه فنسقط الزكاة لأنه خرج عن ملكه إلى ملك من لا تجب الزكاة عليه في الحلي.

و - إذا كان معداً لصداق من يريد بها لنفسه أو ولده، وقد علل القاضي ابن رشد الجذ وجوب الزكاة في الحلي في الحالات الثلاث الأخيرة، بما يلي:

• بأن الزكاة إنما سقطت في الحلي إذا استعمل في الحال بلبسه، قياساً على الثياب التي تلبس، والعروض التي تتخذ للقبية.

• وبأن نية إعداده لصداق زوجة ونحوه، لا تكفي لإسقاط الزكاة فيه، إذ قد يبدو لصاحبه بيعه والتجارة به؛ لأنه ما زال على ملكه.

الحلي المحرم:

الحلي المحرم، كالأواني، والمرود، والمكحلة، ولو لامرأة، والخيصة الزائدة على الوزن الشرعي للذكر، يجب في كل ذلك الزكاة بلا تفصيل. وإذا رصعت ثياب، أو عمامم بالجواهر، أو طرزت بسلوك الذهب أو الفضة؛ فإنها تزكى زنتها، إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد، وألا تحرى مالها ما فيه من العين، وزكاه.

اعتبار الوزن في العين:

المعتبر في زكاة الحلي الوزن، لا القيمة؛ فمن كان عنده خمسة عشر ديناراً (شرعية)، ولصياغتها وجودتها تساوي عشرين ديناراً، فلا زكاة فيها، إذ لا عبرة إلا بالوزن فقط.

وما يوجد بالعين من غش؛ أي: إضافة قليل من النحاس، لضرورة السبك والضرب، فلا يضر إذا كان بنسبة قليلة، قال الإمام الباجي: «والاعتبار في

نصاب الفضة والذهب، بالخالص منهما، إلا أن يخالطهما ما لا بدّ منه، في ضربه، فإنه يجري مجراها أي: إذا لم يتجاوز العشر كما تقدم.

العين المفصولة أو الضائعة:

تزكى العين المفصولة والضائعة - بأن سقطت من صاحبها أو دفنها في محلّ ثم ضلّ عنها - وذلك بعد قبض المفصولة من الغاصب، أو وجود الضائعة بعد الضياع. ويقع تزكيتها لعام واحد فقط، ولو مكثت عند الغاصب أو ضائعة أعواماً كثيرة، ولا تزكى ما دامت عند الغاصب أو ضائعة.

ورجى سقوط زكاة المال المفصوب أو الضائع عن السنين التي مكث فيها ضائعاً، أو عند الغاصب، وزكاته لعام واحد فقط، أن العلة هي عدم القدرة على تنميته؛ لأن الزكاة شرعت في المال، لقدرة صاحبه على تحريكه وتنميته، ولو لم يحركه أو ينمّه، فإذا ضاع أو اغتصب منه، يصح غير قادر على تحريكه وتنميته.

الوديعة:

إذا مكثت الوديعة أعواماً عند الأمين، فإنّها تزكى بعد قبضها لكل عام مضي، مدة إقامتها عند الأمين، فيزكيها صاحبها مبتدئاً بالعام الأوّل فما بعده، إلا أن تنقص عن النصاب بالأخذ منها.

والمشهور في المذهب أنّ صاحبها يزكيها بعد قبضها، ولا يزكيها من عنده قبل القبض.

ما يحصل من العين بعد أن لم يكن؟ أو ثماء العين

ما يحصل من العين بعد أن لم يكن، ثلاثة أقسام: 1 - ربح، 2 - غلّة مكثري، 3 - فائدة.

والمراد بالعين، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الرانجة.

1 - الربح:

تعريف الربح: «هو زائد ثمن مبيع، انجر على ثمنه الأول، ذهباً أو فضة». وهذا التعريف لابن عرفة. وشرحه الدردير بقوله: هو ما زاد على ثمن مشترى للتجارة ببيعه؛ أي: هو ما زاد عند بيع سلعة، على الثمن الذي اشترت به أولاً، وكانت هذه السلعة قد اشترت للتجارة.

فقول الشارح: «هو ما زاد على ثمن مشتري» احتراز به عن زيادة غير ثمن المشتري، كنمو المشتري، فلا يسمى ربحاً، بل هو غلة يستقبل بها الحول كما يأتي.
وقوله: «التجارة» احتراز به عن اشتري سلعة للقنية، ثم باعها بأكثر من الثمن الذي اشترت به، فلا يقال له ربح، بل يستقبل بذلك الحول.
وقوله: «بيعه» احتراز به عما لو اشترى السلعة للتجارة، ثم اغتلتها بالكراء، فإنه يستقبل بذلك الحول.

حول الربح:

حول الربح حول أصله، ولو كان الأصل أقل من نصاب، قياساً على حول نسل الماشية؛ لأنهما مالان ناميان، ويشق حفظ أحوالهما، لمجيئهما شيئاً بعد شيء؛ فوجب أن يستوي حكمهما في تركيتهما على الأصل. فمن ملك نصاباً، أو أقل من نصاب في وقت، فاتجر فيه حتى ربح تمام نصاب، فلا يخلو الأمر من:
أ - إما أن يكون الربح وقع في تمام الحول، من يوم ملك الأصل الذي هو أقل من نصاب؛ فإن الزكاة تجب عند تمام الحول، وذلك كمن ملك خمسة دنانير (شرعية)، في شهر المحرم، فاتجر فيها، فتم له النصاب في شهر المحرم القابل، فإنه يزكيه في المحرم.

ب - وإما أن يكون ربح تمام النصاب وقع في أثناء الحول؛ أي: قبل تمام الحول، فإن المالك ينتظر؛ فلا يزكي حتى يتم الحول، وذلك كمن ملك دون النصاب في شهر المحرم، فاتجر فيه فربح تمام النصاب في شهر رمضان؛ فإنه ينتظر حتى يأتي شهر المحرم ليزكي.

ج - وإما أن يكون ربح تمام النصاب وقع بعد مرور الحول، بقليل أو كثير، فإن المالك يزكي عند بلوغ النصاب، ولا يزكي عند تمام الحول، ويتنقل الحول ليوم التزكية. وذلك كمن ملك دون النصاب في شهر المحرم، ومرّ عليه الحول في المحرم من العام القابل، ولم يكمل النصاب، ثم كمل في شهر رجب؛ زكاه في رجب، وأصبح الحول في المستقبل رجباً.

وبداية الحول يختلف حسب الآتي:

أ - إذا كان عيناً تسلفها، فالحول يبدأ من يوم القرض، لا من يوم التجارة بها؛ لأن العين - الذهب أو الفضة - تتعلق الزكاة في عينها.

ب - إذا كان عرضاً تسلفه للتاجر، فالحول يبدأ من يوم التاجر، لا من يوم السلف؛ لأن العرض لا تتعلق الزكاة في عينه.

ج - إذا كان عرضاً اشتراه للتاجر، فالحول يبدأ من يوم الشراء.

د - إذا كان عرضاً اشتراه للفقير، ثم بدا له التاجر، فالمعتمد أن الحول يبدأ من يوم قبض ثمن العرض.

وحول الربح حول الأصل، ولو كان الأصل ديناً في الذمة، لا عوض لذلك عنده، فإنّ حول ربحه حول أصله، وهو الدين، مثاله: من تسلف عشرين ديناراً شرعية، فاشتري بها سلعة للتجارة، أو اشترى سلعة بعشرين ديناراً (شرعية) في الذمة، ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة بخمسين، فالربح ثلاثون، تزكى لحلول حول أصلها؛ أما العشرون التي هي الأصل، فلا تزكى؛ لأنها في نظير الدين، إلا أن يكون عنده عوض يقابلها فيزكيها. وحول الأصل هنا هو من يوم السلف، حيث تسلف الثمن واشترى به، أو من يوم الشراء، حيث اشترى بدين.

ويشترط فيما يزكى من ربح الدين، الذي لا عوض له، أن يكون نصاباً، كما في المثال المتقدم، وإلا لم يزك، ولو كان مع أصله نصاباً.

ومن كان بيده، أقلّ من نصاب من العين، قد حال عليه الحول عنده، ثم اشترى ببعضه سلعة للتجارة، وأنفق البعض الباقي بعد الشراء، فإنّه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضمّ لما أنفق، تجب عليه الزكاة، مثاله: من كان عنده عشرة دنائير (شرعية) حال عليها الحول، فاشتري بخمسة منها سلعة للتجارة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر، فإنّه يزكي عن عشرين، منها الخمسة المتبقية، وذلك لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح؛ فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة، فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب.

2 - غلة مُكْتَرِي للتجارة:

غلة المكترى للتجارة، تعتبر ربحاً حكماً، ولا تعتبر فائدة على المشهور؛ لذلك فإنها تضمّ للأصل، فيكون حولها حول الأصل، ولو كان أقلّ من نصاب.

فمن ملك عيناً - ذهباً أو فضة -، كانت نصاباً أو دون النصاب، فاكتري بها داراً أو وسيلة ركوب أو غير ذلك، للتجارة لا للسكنى ولا لركوبه، ثم أكرها لغيره، فإنّه يزكيها عند مرور الحول من يوم ملك أصلها، وهو العين، أو من يوم

زكاة. ومثال ذلك من ملك نصيباً أو دونه في المحرّم، فاكترى به داراً مثلاً للتجارة - لا للسكنى -، ثم أكرأها لغيره في شهر رجب مثلاً، بأربعين ديناراً (شرعية)، فإنها تزكى في شهر المحرّم؛ لأنّ حولها يبدأ من يوم ملك أصلها، أو من يوم زكاته. أمّا إذا كانت الغلّة ليست من مكترى للتجارة، بل كانت مشرى للتجارة، أو مكترى للفتنة، كالسكنى أو الركوب، فأكرأه لأمر حدث، فإنه يستقبل بها الحول بعد قبضها؛ لأنها من الفوائد.

وحول غلّة المكترى للتجارة حول الأصل، ولو كان ديناً في الذمّة لا عوض لذلك الدين عنده، فإنّ حول غلّته حول أصله وهو الدين، ومثال ذلك: من اكترى داراً سنة مثلاً بدين في ذمته، لأجل معلوم، بعشرة دنانير (شرعية)، ثم أكرأها بثلاثين، فالغلة عشرون، يزكيها لحول أصلها؛ أي: من يوم اكترى، ولا يزكي العشرة؛ لأنها في نظير الدين، إلا إذا كان عنده عوضها.

والحاصل أنّ الذي يضمّ لأصله، أربعة أقسام وهي:

أ - ثمن ما اشترى للتجارة، وبيع لها.

ب - غلّة ما اكترى للتجارة، واكترى بالفعل لها.

وفي كلّ، كان الثمن من عنده، أو في ذمته؛ لكن إذا كان من عنده، زكى الجميع لحول أصله، وإن كان في ذمته، زكى الربح فقط ولا يزكى رأس المال، إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه. وهذا راجع إلى الربح وغلّة المكترى؛ لأن كليهما ربح على المشهور.

3 - الفائدة:

الفائدة هي ما ليس بربح تجارة، ولا غلة مكترى للتجارة، وهي قسمان:

أ - ما حدث من غير مال: مثال ذلك، الهبة، والصدقة، واستحقاق الوقف، أو الوظيفة، والإرث، وأرش الجنابة، وصدائق قبضته المرأة من زوجها ودية لنفس، أو أطراف.

ب - ما حدث من مال لا زكاة فيه: ومثال ذلك، ثمن شيء مقتنى عند شخص؛ من عرض كتياب، وحيوان، وأسلحة، وحديد، ونحاس؛ أو من عقار، وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر؛ أو من فاكهة، كخوخ، ورمان، وتين؛ أو من ماشية؛ وسواء ملكت هذه الأشياء بشراء أو غيره، كهبة وإرث. فإنّ هذه إذا تحضّل عليها

الشخص للاقتناء، فإنه لا زكاة عليه فيها، أما فائدة أثمانها بعد بيعها ففيها الزكاة. ويستقبل بالفائدة - أي: بضمن ما ذكر - في القسمين، الحول بعد قبضها، ولو آخر صاحبها القبض من المشتري فراراً من الزكاة، خلافاً لمن قال: إن آخر القبض فراراً من الزكاة، زكاها لكل عام مضى.

وهذه المسألة - أي: الفائدة - هي بخلاف ما حدث من مال مزكى، كربح ثمن سلع التجارة، فإنه يزكى لحول أصله كما مر. **حكم ما يحدث من العين عن سلع بلا بيع لها:**

يستقبل الحول بما حدث من العين عن سلع بلا بيع لها، إذا اشترت للتجارة أو للفقنية أو اكتريت للفقنية، كعقار اكتره شخص لسكنائه، ثم استغنى عنه فأكره. وأما إذا اكتريت للتجارة، فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها.

ويشترط لاستقبال الحول بالعين الحادثة عن السلع المشتراة، للتجارة أو الفقية أو المكتراة للفقنية، أن تحدث هذه العين بلا بيع لتلك السلع، بل لكراء لها ونحوه، وإلا كان الزائد على ثمنها إذا بيعت، ربحاً يزكى لحول أصله.

ومثال ما يحدث من العين عن سلع بلا بيع لها كما تقدم:

غلة كراء دار مثلاً، مشتراة للتجارة أو للفقنية، فمن اشترى داراً أو بعيراً، للتجارة أو للفقنية، فأكره وقبض من الكراء ما فيه النصاب، فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه.

ثمن ثمرة شجر مشترى للتجارة، ولو كانت الأشجار مؤثرة يوم الشراء، أو حدثت بعد الشراء أو قبله، ولم تطب - أي: ثمرتها -، فإنه يستقبل بضمن الثمرة الحول ولو زكيت عين الثمرة، فإنه يستقبل بضمنها حولاً؛ وسواء بيعت الثمرة مفردة أو بيعت مع أصولها، لكن إن بيعت مع الأصول، فإن كان بعد طيبتها فضر الثمن على قيمة الأصول والثمره، فما ناب الأصول زكى لحولها لأنه ربح، وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه، فيصير حول الأصول على حدة، وحول الثمرة على حدة؛ وإن بيعت مع الأصول قبل طيبتها زكى ثمنها؛ لأنه تبع لحول الأصول، ولا عبرة بالثمره بل هي بمنزلة العدم.

ويدخل في المثال المتقدم ثمن صوف غنم اشترت للتجارة، أو ثمن لبن أو سمن. ويستثنى الصوف التام المستحق للجزء وقت شراء الغنم للتجارة، فلا

يستقبل بشئ من الحول، بل حوله حول أصله، وهو الثمن الذي اشترى به الغنم. كما يستثنى الثمر الذي بدا صلاحه في الأصول المشتراة للتجارة، فإنه إذا بيع فلا يستقبل بشئ من الحول، وإنما يزكى على حول أصله، وهو ثمن الشجر المشتري للتجارة، وذلك لأن كلاً من الصوف التام والثمرة التي بدا صلاحها يوم الشراء، يعتبران بمنزلة سلعة ثانية، قائمة بنفسها، اشترت للتجارة.

وما تقدم من حكم ما يحدث من العين، عن سلع بلا بيع لها، هو داخل في القسم الثاني من الفائدة.

حكم تعدد الفوائد وما يضم منها وما لا يضم:

مسائل هذا العنوان تنظمها أربع قواعد، وهي خاصة بفائدة العين، وهذه القواعد هي:

- أن الفائدة الكاملة لا تضم لغيرها.
- أن الفائدة الناقصة تضم للكاملة بعدها.
- أن الفائدة الناقصة لا تضم للكاملة قبلها.
- أن الفائدة الناقصة تضم للناقصة بعدها.

وهذا تفصيلها:

تضم الفائدة الأولى إذا كانت ناقصة عن نصاب - ولو كان نقصها بعد تمام، بأن كانت نصاباً ثم نقصت قبل أن يحول عليها الحول - فإنها تضم لفائدة ثانية، سواء كانت نصاباً أو أقل؛ أي: كاملة أو ناقصة، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من الثانية، ويصيران كالشيء الواحد، كما لو كانت الأولى من المحرم عشرة دنائير شرعية، والثانية في رمضان كذلك فإن حولهما معاً رمضان.

ولا يضمّان لفائدة ثالثة، وتبقى الثالثة فتزكى على حولها، وإن كانت أقل من نصاب؛ لأنّ الكامل لا يضمّ لغيره، والناقص لا يضمّ للكامل قبله.

فإن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب، كما لو كانت الأولى خمسة دنائير شرعية، والثانية خمسة دنائير شرعية، فإنهما تضمّان ثالثة، فإذا كانت الثالثة نصاباً، حسب حول الثلاثة من يوم الفائدة الثالثة، وإن لم تكن الثالثة نصاباً، فإنّ

الثلاثة تضم لرابعة، وهكذا تضم الأربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب. فإذا كمل النصاب وقف الضم، ويصير لما بعده حول مؤتلف، فيزكى لحوله، وإن كان أقل من نصاب.

وتستثنى الفائدة الكاملة إذا نقصت بعد مرور الحول عليها كاملة وتزكيتها، لكن فيها مع ما بعدها نصاباً، فإنها لا تضم لحول ما بعدها، وإنما تزكى كل فائدة على حولها؛ أي: بالنظر للأخرى، ما دام في مجموعهما نصاب⁽¹⁾، كعشرين ديناراً شرعية استفيدت في المحرم، وحال عليها الحول، فأنفق منها صاحبها عشرة، ثم استفاد عشرة دنائير شرعية في رجب، فإنه إذا جاء المحرم زكى عشرته، وإذا جاء رجب زكى الأخرى.

وإن نقصنا معاً عن النصاب بعد تقرر الحول لهما، كصيرورة المحرمية خمسة دنائير شرعية، والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين، بطل حولهما، ورجعنا كمال واحد لا زكاة فيه.

وإذا تقرر عدم ضم الفائدة الكاملة - إذا نقصت بعد مرور حولها - لما بعدها، إذا كان في مجموعها نصاب، فإن الكاملة أولاً إذا بقيت على كمالها، لا تضم لما بعد، بالأولى، ولا يضاف أيضاً ما بعدها إليها ولو كان ناقصاً⁽²⁾.

حول الزكاة في أموال من أسلم:

من أسلم، فإنه يستقبل الحول بأمواله من يوم أسلم.

(1) قال الصاوي: استشكل بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية، أو لا، فإن نظرنا للثانية ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى في كل الحول، فحينئذ يلزم عليه وجوب الزكاة في النصاب قبل حوله؛ لأن الثانية لم يحل حولها؛ وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب... وأجب بأن هذا فرع مشهور، مبني على ضعف، وهو قول أشهب؛ إنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين الفاصر كل منهما عن النصاب، وفي مجموعهما نصاب، اجتماعهما في بعض الحول (الحاشية 1/ 221).

(2) بعد قراءتي هذه المسائل على شيخنا محمد الأخوة رحمه الله تعالى قال: «هذا غير التطبيق وبطريق النفع للفقير، فيفتي بما قاله الحنفية يكون جميع الفوائد تضم لبعضها عند حول الفائدة الأولى وتزكى جميعاً. وهذا أيسر في الخروج من عبدة التكليف».

زكاة الدين

يزكّي المالك - سواء كان مديراً أو محتكراً أو غيرهما - دينه الذي له على المدين، بعد قبضه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين أعواماً. ويعتبر الحول من يوم ملك أصله، أو من يوم تزكّيته إن كان زكّاه، ولا يعتبر الحول من يوم قبضه. ولزكّاه لسنة فقط شروط أربعة هي:

الشرط الأول: أن يكون أصل الدين عيناً بيده أو يد وكيله، فأقرضه؛ فإن كان أصله عطية بقيت بيد معطيها. أو صداقاً بقي بيد الزوج، أو أرشاً بيد الجاني، أو خلعاً بيد دافعه، أو نحو ذلك، فلا زكاة فيه إلا بعد حول من يوم قبضه.

أو يكون أصل الدين عرض تجارة لمحتكر باعه، سواء كان العرض ملكه بشراء، أو بهبة، أو بميراث، أو نحو ذلك، وقد قصد به التجارة، وكان محتكراً، وباعه بدين. أمّا إذا كان أصل الدين عرضاً من عروض القنية، أو الميراث، ولم يقصد به التجارة، وباعه بدين، فلا يزكّيه إلا بعد حول من قبضه.

الشرط الثاني: أن يقبض الدين؛ فلا زكاة فيه قبل قبضه، وذلك إن كان أصله قرضاً لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر، لا إن كان ثمن عروض تجارة لمدير، بأن كان ثمن سلعة باعها بالدين؛ فإنه تجب فيه الزكاة لكل عام وإن لم يقبضه، وأمّا قرض المدير فإنما يزكّيه لسنة من أصله كما علمت.

الشرط الثالث: أن يقبض الدين عيناً - ذهباً أو فضة -، إلا إن قبضه عرضاً عوضاً عن الدين، فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه، فإن باع ذلك العرض، زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل، وهذا إذا كان التاجر محتكراً، وأما إذا كان مديراً، فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام يزكّيه، ولو لم يبيعه، كما سيأتي في تجارة المدير والمحتكر.

وقد اشترط القبض لزكاة الدين، سواء كان القبض حسباً أو حكماً. والقبض الحكمي يكون بالهبة أو الإحالة، وهاتنا تفصيل: فإن صاحب الدين إذا وهب المال لآخر - غير المدين -، فإن الواهب يزكّيه لسنة من أصله عند قبض

الموهوب له المال من المدين؛ لأنَّ الهبة لا تتم إلا بالقبض، فكان رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له.

وزكيه الواهب من مال غيره. وتسقط الزكاة عن الواهب وتتعلق بالموهوب له، إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه، أو إذا ادعى الواهب أنه نوى أن تكون الزكاة من الموهوب له.

وأما إذا وهب صاحب الدين الدين للمدين، فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه، بل هو إبراء. وكذلك لا زكاة على المدين، إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابله، فإنه يزكيه لكل عام قبل حصول الإبراء.

وبالنسبة للإحالة، فإنَّ زكاة الدين فيها تتعلق بثلاثة أطراف، وصورة ذلك؛ أن يكون لواحد دين على ثانٍ، والثاني له دين على ثالث، فيوجه الثاني الأول إلى الثالث ليقبض منه. فالثاني هو المحيل والأول هو المحال والثالث هو المحال عليه.

ومثال ذلك: أن يكون لزيد دين على عمرو، وعمرو دين على خالد، فيوجه عمرو زيداً بالدين الذي له عليه على خالد، ويرأ عمرو مما عليه لزيد.

وهذا الدين يزكيه المحيل وجوباً بمجرد حصول الحوالة الشرعية، وذلك لحول أصله، وإن لم يقبضه المحال، وتكون تركيته من مال غيره.

وزكيه المحال وجوباً إن قبضه، وتكون تركيته منه.

وزكيه المحال عليه وجوباً، إن كان عنده ما يجعله فيه، إذا مرَّ الحول عليه وهو بيده، وقد وجبت على المحيل تركية الدين بمجرد الحوالة الشرعية، وإن لم يقبضه المحال، بخلاف الهبة. فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له. والفرق أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول فقد يطرأ عليها ما يبطلها، من فلس أو موت، فلا تتم إلا بالقبض، بخلاف الحوالة.

الشرط الرابع: أن يكمل الدين المقبوض نصائباً بأمور هي:

أ - أن يكمل بنفسه لا بانضمام شيء معه، سواء قبض النصاب في مرة أو في مرّات، كان يقبض عشرين ديناراً جملة أو عشرة ثم عشرة، فيزكيهما عند قبض الثانية، ولو تلفت العشرة الأولى قبل قبض الثانية بإتفاق أو ضياع، ولا يضرّ تلف

العشرة الأولى؛ لأن العشرين الذي هو نصاب، جمعها ملك وحول. وكذلك يزكي ولو تلفت العشرة الثانية.

ويشترط هنا في زكاة القسط الأول، إن كان تلفه بعد إمكان تزكيته؛ أي: بعد حلول حول الأصل، أما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته؛ أي: قبل حلول حول الأصل، فإنه لا يزكي ما قبض بعده إلا إذا كان نصاباً.

ب - أن يكمل الدين المقبوض نصاباً لا بنفسه، بل بانضمام فائدة أو غيرها اجتماعاً في الحول، كما لو ملك عشرة دنانير شرعية يعطية مثلاً، حال عليها الحول عنده، واقتضى عشرة من دينه الذي حال عليه الحول، ولو كان بعض الحول عنده، وبعضه عند المدين، فإنه يزكيهما. وسيأتي زيادة تفصيل لهذه المسألة عند الحديث عن اجتماع الفوائد مع الاقتضاءات.

ج - أن يكمل الدين المقبوض نصاباً بمعدن؛ لأن المعدن لا يشترط فيه الحول، إذ خروج العين من المعدن بمنزلة حلول الحول.

محّل التزكية لسنة فقط:

يزكي الدين المقبوض بشروطه المذكورة لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين، ومحّل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر الدائن قبضه فراراً من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى، وهذا إذا كان أصله عيناً بيده أو عرض تجارة لمحتكر، بخلاف المدير فإنه يزكي دين ثمن عروض تجارته لكل عام مضى على كل حال، فصد الفرار أم لا، كما قد علمت في الشرط الثاني.

وأما إذا كان أصله هبة أو صدقة، واستمر بيد الواهب أو المتصدق، أو صداقاً بيد الزوج، أو خلعاً بيد دافعه، أو أرش جنابة بيد الجاني، أو وكيل، فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، ولو أخره فراراً من الزكاة.

الحول عند تعدد اقتضاءات الدين:

إذا اقتضى الدائن من دينه ما دون النصاب، ثم اقتضى بعد ذلك شيئاً آخر ثم به النصاب، فإن الحول الجديد يكون من وقت التمام، ثم يصبح كل اقتضاء بعد ذلك على حوله، كأن اقتضى عشرة في المحرم، ثم اقتضى عشرة في رجب

تمّ بها النصاب، وزكّي وقت قبض الثانية - كما مرّ في شروط زكاة الدين -، فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية.

وإذا نقص الدين المقبوض عن النصاب، بعد وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب، ثم قبض ما يكمله، فلا يكون حوله من وقت التمام، بل يزكّي كلّاً على حوله، فمن اقتضى عشرين في المحرّم فزكاها، فنقصت عن النصاب بإتفاق أو غيره، ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه، فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب، زكّي كلّاً على حوله ما دام النصاب فيهما. فلو نقصنا عنه بقي الأوّل على حوله وزكاه، إن بقي من الدين على المدين، ما يكمل النصاب، وقبض منه ما يكمله، وأما إذا لم يقبض منه ذلك فلا زكاة.

ثم بعد قبض النصاب في مرّة أو مرّات، سواء بقي أو تلفت بإتفاق ونحوه، فإن صاحب الدين إذا بقي له من الدين على المدين، فإنه يزكّه إذا قبضه، ولو كان قليلاً، ولو كان دون درهم شرعي، ويبقى كل اقتضاء على حوله، ولا يضمّ منه شيئاً لآخر، وهذا إن علمت الأحوال - أي: الأعوام -، فإن التبت فإنه يضمّ ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته، سواء علم قدر ما اقتضى في كلّ واحد من الاقتضاء أم لا، فيكفي العلم بمجموعها.

وحاصل هذه المسألة، أنه قد تقدم، أنّه إذا قبض صاحب الدين من المدين نصاباً في مرتين، فإنّه يزكّه لحولٍ من أصله من حين التمام، وكل ما اقتضاء بعد ذلك فإنّه يزكّه لحوله. هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات؛ فإذا نسي أوقات الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها، سواء علم وقت المتأخر منها أيضاً أم لا، فإنّه يضمّ ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته، ولا يضمّ المنسي وقته للأخر المعلوم وقته، كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كلّ اقتضاء عشرة، أو أوّلها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن الاقتضاء الأوّل في المحرّم، وجعل وقت الثاني والثالث، أو جهل وقت الثاني فقط، وعلم أن وقت الثالث رجب، أو جهل وقت الثالث فقط، وعلم أن وقت الأوّل المحرم ووقت الثاني جمادى؛ فإن جهل وقت الثاني والثالث، كان حول الثلاثة المحرّم؛ وإن جهل وقت الثاني فقط، وعلم وقت الثالث والأوّل، كان حول الثاني والأوّل المحرم، وكان حول الثالث رجب؛ ولا يضمّ الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب؛

وإن نسي وقت الثالث فقط، كان حوله حول الثاني وهو جمادى؛ وإن نسي وقت الأول منها دون ما بعده، ضمّ الأول للثاني على الظاهر.

فحاصل القاعدة إذن، أنه لا يضمّ اقتضاء منسي وقته لما بعده المعلوم وقته، وهذا عكس الفوائد المنسي أوقاتها، فإنّ الفائدة المتقدمة المنسي وقتها تضمّ لما بعدها المعلوم وقتها، إلا الفائدة الأخيرة إذا نسي وقتها فإنّها تضمّ لما قبلها المعلوم.

فإذا حصل الالتباس في كلّ الاقتضاءات أو الفوائد، بأن لم تُعلم الأوقات أصلاً، فقد نقل الدسوقي أنّ الظاهر أن المزكي يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد.

اجتماع الفوائد مع الاقتضاءات:

قد تقدم في الشرط الرابع أن المقبوض من الدين يزكى إذا كمل بانضمام فائدة أو غيرها إليه إن اجتمعا في الحول. وهاتنا زيادة بيان لكيفية الضم:

تضم الفائدة لما اقتضاء من الدين بعدها كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال عليها الحول عنده، ثم اقتضى من المدين عشرة في رجب ثاني عام فيزيكهما في رجب بمجرد الاقتضاء سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله.

ولا تضم الفائدة للاقتضاء المتقدم عنها المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد إنفاق العشرة الأولى، سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم لا.

وكذلك لا تضم الفائدة للاقتضاء المتقدم عنها المنفق بعد حصولها - أي: الفائدة - وقبل حولها كما لو اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاء في رمضان. أما لو استمر الاقتضاء المتقدم عن الفائدة باقياً حال حول الفائدة فإنه يضمّ إليها.

زكاة عروض التجارة

تجب الزكاة في العروض إذا كانت للتجارة لا للقبضة، إذ لا زكاة في العروض المتخذة للقبضة، إلا إذا باعها بعين أو ماثية فيستقبل بها - أي: العين أو الماثية - الحول من يوم قبضها، كما تقدّم في الفائدة.

أقسام التجارة:

التجارة قسمان: إدارة واحتكار - فالإدارة هي التي لا يتحصّل صاحبها الأسواق، والاحتكار هي التي يتحصّل بها الأسواق؛ أي: ارتفاع الأثمان - وتزكّي قيمة عروض المدير وثمر عروض المحتكر إذا باعها بشروط خمسة:

أ - أن تكون العروض لا زكاة في عينها، كالتياب والعقار، أمّا ما في عينه زكاة، كنصاب الماشية، والحلي، والحرث، فلا تقوّم على المدير، ولا يزكّي ثمنه المحتكر، بل يستقبل الحول بثمنه من يوم زكاة عينه، إلا إذا قرب الحول وباعها فراراً من الزكاة، فيؤخذ بزكاة المبدّل كما تقدّم.

ب - أن يملك العروض بشراء؛ أي: بمعاوضة مالية. أما الهبة، والميراث، والمعاوضة غير المالية، كالصداق، وما يؤخذ في الخلع، ونحو ذلك من الفوائد، فإنه يستقبل بأثمانها الحول من يوم قبضها. كما تقدّم.

ج - أن يملك العرض بالشراء، مع نية التجارة حال الشراء؛ أو ينوي غلته، مع نية التجارة عند الشراء، بأن يكرهه إلى أن يجد ربحاً؛ أو ينوي القنية مع نية التجارة عند الشراء، بأن ينوي ركوبه، أو سكناه، إلى أن يجد فيه ربحاً فيبيعه.

فإن ملكه بلا نية أصلاً، أو بنية القنية فقط، أو بنية غلته فقط، أو بنية القنية وغلته معاً، فإنه لا زكاة فيه.

د - أن يكون الثمن الذي اشترى به العرض، عيناً أو عرضاً كذلك - أي: ملك بشراء -، سواء كان عرض تجارة، أو قنية، فإنه إذا باع العرض زكّي ثمنه لحوله من وقت شرائه. أما إذا ملك العرض بلا شراء، كأن كان هبة أو ميراثاً، فإنه يستقبل بالثمن الحول.

هـ - أن يبيع العرض كله أو بعضه بعين، يشترط أن تكون نصاباً فأكثر في

المحتكر، أما في المدير فلا يشترط النصاب، بل تلزمه الزكاة ولو باع شيئاً قليلاً كقيمة درهم.

فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، فإنّ التاجر يزكي، ولكن تختلف الزكاة بين المحتكر والمدير كما سيأتي.

ويستقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية، وكذلك المحتكر ينتقل للقنية، أما انتقال المحتكر والمفتني للإدارة فلا تكفي فيهما النية، بل لا بدّ من التعاطي؛ لأنّ النية سبب ضعيف تنقل للأصل، ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية، والاحتكار قريب منها.

صفة زكاة المحتكر:

هو أن يزكي تجارته كزكاة الدين؛ أي: لعام واحد، ولو أقام عنده سنين، وذلك إذا قبض الثمن عيناً، وكان نصيباً فأكثر كمل بنفسه، ولو قبضه في مرات، أو قبضه مع فائدة تمّ حولها أو معدن. وتقدم تعريف المحتكر، بأنّه الذي يترصد بالعروض الأسواق أي ارتفاع الأثمان.

صفة زكاة المدير:

المدير هو الذي يبيع بالسعر الواقع، ولو كان فيه خسارة، ويخلف ما باعه بغيره، وذلك كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع، وقال ابن عاشور: «الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون، وقد نصّ في الممدونة على أنّ أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون». والمدير يقوم كل عام سلعه التي للتجارة، ولو كسدت سنين، ويزكي ما عنده من العين، وماله من الدين النقد - الذي أصله عرض باعه للمدين -، الذي حلّ أجله ورجا خلاصه، ولو لم يقبضه بالفعل.

أما إذا كان الدين غير نقد حال، بأن كان عرضاً أو نقداً مؤجلاً مرجوّاً، فإنه يقوم به كل عام ويزكي القيمة؛ لأنه في قوة المقبوض، والمراد بالنقد هنا ما كان أصله عرضاً باعه للمدين كما تقدم. أما الدين غير المرجو، بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقوم، فإن قبضه زكاة لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة، وكذلك لا يقوم الدين الذي له على المدين، إذا كان أصله

قرضاً وسلفاً، ولو كان مرجو الخلاص، فلا يقوم على نفسه ليزكيه، لعدم النماء فيه، فهو خارج عن حكم التجارة؛ فإن قبضه زكاة لعام واحد، ولو أقام عند المدين سنين، إلا إذا أخر قبضه فراراً من الزكاة فيزكيه لكل عام مضى.

واعلم أن الذي يقومه المدير من السلع ما يلي:

أ - ما دفع ثمنه.

ب - ما حال عليه الحول عنده، ولو لم يدفع ثمنه، وحكمه في الثاني حكم من عليه دين ويده مال.

وأما إن لم يدفع ثمنه، ولم يحل عليه الحول عنده، فلا زكاة عليه فيه. ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء، بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله، إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابله.

وحول المدير - الذي يقوم فيه سلعه مع عينه ودينه الحال المرجو - هو حول أصله؛ أي: المال الذي اشترى به السلع؛ فيكون ابتداء الحول من يوم ملك الأصل، أو من يوم زكاه، ولو تأخرت الإدارة عنه؛ مثل أن يملك نصيباً أو أن يزكيه في المحرم، ثم شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب، فإن حوله المحرم.

ولا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة، ولا الآلات، كالمنازل والمنشآت والقنود والمحراث، وكذلك دابة العمل للحمل والحراث، ما لم تجب الزكاة في عينها.

اجتماع الإدارة والاحتكار:

إذا اجتمع لشخص احتكار في عرض، وإدارة في عرض آخر، فإن تساوى الاحتكار والإدارة أو احتكر الأكثر، وكانت الإدارة في الأقل، فإن كلاً من العرضين على حكمه في الزكاة.

أما إذا أدار أكثر سلعه واحتكر الأقل، فإن كلاً من العرضين يأخذ حكم الإدارة، ويبطل الاحتكار؛ وإنما لم يغلب الاحتكار إذا كان هو الأكثر، مراعاة لحق الفقهاء.

زكاة القراض

القراض هو المال المدفوع لمن يتجر فيه، بجزء معلوم النسبة لربحه. وهو قسمان: حاضر وغائب.

القراض الحاضر: هو الذي يوجد ببلد رب المال، أو يكون رب المال يعلم حاله في غيبته؛ فإنه يزكيه ربه - لا العامل -، كل عام، زكاة إدارة إن أداره العامل، سواء كان ربه مديراً أو محتكراً، ويخرج زكاته من مال غير مال القراض، لتلا يتقص على العامل.

القراض الغائب: إذا غاب المال عن بلد صاحبه، غيبة لا يعلم فيها حاله، فإن ربه يصبر فلا يزكيه ولو غاب سنين، كما لا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه؛ أي: رب المال، بها، أو يأخذها السلطان فتجزى، ويحبس العامل على ربه من رأس المال.

وإذا صبر رب المال بزكاته أعواماً، ثم حضر المال، فإنه يزكيه - لا العامل - بعد رجوعه، وذلك عن عدد السنين التي غاب فيها، ويستدى بسنة الحضور، ثم بما قبلها، وهكذا، فيزجي عن سنة الحضور ما وجد فيها، سواء زاد عما قبلها أو نقص أو ساوى، فإن كان المال في سنة الحضور، مساوياً لما مضى قبلها فأمره ظاهر. وإن كان فيما قبلها أزيد، سقط ما زاد قبلها، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يصل له ولم ينتفع به، وصار حكمه حكم ما لو كان في كل سنة مساوياً لسنة الحضور. وحين الزكاة يُراعى تنقيص الأخذ النصاب.

وإذا نقص ما قبل سنة الحضور عنها - أي: عن سنة الحضور -، فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان المال في الأولى مائة، وفي الثانية مائة وخمسين، وفي الثالثة مائتين.

وإذا زاد المال فيما قبل سنة الحضور تارة، ونقص تارة أخرى، كما لو كان فيها مائتين، وفيما قبلها مائة، وفيما قبلها ثلاثمائة، قضى بالنقص على ما قبل، فيزجي في سنة الحضور عن مائتين، وعن كل ما قبلها مائة؛ لأن الزائد لم يصل لربه ولم ينتفع به، ولا يقضي بالنقص على ما بعده. وهذا في المدير؛ أما إذا احتكر العامل فإنه يزجي كالدين لعام واحد بعد قبض القراض، بانفصاله، من

العامل، ولو أقام عند العامل أعواماً، وسواء احتكر ربه أم لا؛ وهذا كله في العروض المشتراة بمال. وأما الماشية في القراض، فإنها تعجل زكاتها إذا بلغت نصيباً، وحال الحول مطلقاً، سواء حضرت أو غابت، وسواء احتكرها العامل أو أدارها، فتخرج زكاتها من عينها، ولا ينتظر بها المفاصلة بين العامل وصاحب القراض، كما لا ينتظر بها علم ربها بحالها؛ وذلك لتعلق الزكاة بعينها، ومثل الماشية الحرث. وتحسب الزكاة على رب القراض من رأس المال فلا تجبر بالربح بخلاف الخسارة فإنها تجبر به.

زكاة ربح العامل في القراض:

يزنح العامل ربحه من مال القراض، بعد النضوض والانفصال، ولو كان ربحه أقل من النصاب، ولو لم يكن عنده ما يفسقه إليه. ويزكيه لعام واحد بشروط خمسة وهي:

- 1 - أن يقيم القراض بيد العامل، حولاً فأكثر من يوم التجز لا أقل.
- 2 - أن يكون العامل وصاحب المال مسلمين.
- 3 - أن لا يكون عليهما دين.
- 4 - أن تكون حصة رأس المال بربحه نصيباً فأكثر، لا أقل.
- 5 - أن تكون حصة صاحب المال؛ أي: رأس ماله بربحه أقل من نصاب، ولكن عنده - أي: صاحب المال - ما يكمله، فإن العامل يزنح حصته، وإن كانت أقل من نصاب؛ لأن زكاته تابعة لزكاة صاحب المال.

ما يسقط الدين من الزكاة وما لا يسقطه:

لا يسقط الدين الذي في الذمة زكاة الحرث والماشية والمعدن، لتعلق الزكاة بأعيانها، بخلاف العين - الذهب والفضة - فإن الدين يسقط زكاتها، ولو كان الدين مؤجلاً، أو كان مهرأ عليه لامراته، مقدماً أو مؤخراً، أو كان نفقة تجمدت عليه لمن تجب عليه نفقته، كالزوجة والأب والابن، أو كان دين زكاة ترتب في ذمته، ولو زكاة فطر.

فالدين يسقط زكاة العين كما ذكر، إلا أن يكون لرب العين المدين من

العروض ما يفي بدينه، فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه، ويزكي ما عنده من العين، ولا تسقط عنه الزكاة وذلك بشرطين:

أ - إن حال حول العرض عنده، فلو وهب الدين له، بأن أبرأه ربه منه، ولم يحل حوله من يوم الهبة، فلا زكاة في العين التي عنده؛ لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده، فلا تجب الزكاة فيه، إلا إذا استقبل حولاً من يوم الهبة. وكما لو وهب له من العرض ما يجعل في نظير الدين، ولم يحل حول الشيء الموهوب عند رب العين، فلا زكاة في العين التي عنده حتى يحول الحول.

ب - أن يكون العرض مما يباع على المفلس، كثياب ونحاس، وماشية، ولو دابة ركوب، أو ثياب جمعة، أو كتب فقه؛ لا ثوب جسده أو دار سكناه، إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته. فإن كان عنده من العروض ما يفي ببعض ما عليه، نظر للباقي، فإن كان فيه الزكاة زكاه، كما لو كان عنده أربعون ديناراً، وعليه مثلاً، وعنده عرض يفي بعشرين، زكى العشرين.

والقيمة لذلك العرض تعتبر وقت وجوب الزكاة آخر الحول.

وكذلك لا يسقط الدين زكاة العين إذا كان له دين مرجو، ولو مؤجلاً، فإنه يجعله فيما عليه من دين، ويزكي ما عنده من العين؛ أما إذا كان الدين الذي له غير مرجو، كما لو كان على معسر، أو ظالم لا تناله الأحكام، فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه.

وكذلك دين الكفارة، ليمين، أو ظاهر، أو صوم، أو دين هدي وجب عليه في حج أو عمرة، فلا يسقط زكاة العين.

زكاة المعدن

حكم المعدن مطلقاً، سواء كان معدن عين أو غيره، هو للإمام بقطعه لمن شاء من المسلمين، أو يجعله في بيت المال لمنافعهم، لا لمنافع نفسه؛ فله أن يعطيه لمن يعمل فيه بنفسه مدة من الزمان، أو مدة حياة المقطع، سواء كان في نظير شيء يأخذه الإمام من المقطع أو مجاناً. وإذا أقطع لشخص في مقابلة شيء، كان ذلك الشيء لبيت المال، ولا يأخذ الإمام منه إلا بقدر حاجته.

وإذا أقطعه لأحد، فإنما يقطعه إياه انتفاعاً لا تملكياً.

وإذا أمر الإمام بقطعه لبيت المال، فلا زكاة فيه - إذا كان عيناً أو غيره -؛ لأنه ليس مملوكاً لأحد معين حتى يزكى. أما إذا أقطعه لشخص، فبإني ذكر حكمه.

وأمر المعدن للإمام - كما تقدم -، سواء وجد في البراري والموات وأرض العنوة، أو وجد بأرض شخص، فلا يختص به رب الأرض. أما أرض الصلح، فإنه إذا وجد بها معدن، فإن الحكم لأهل الصلح، ولا يتعرض لهم فيه، ما داموا كفاراً؛ فإن أسلموا رجع الأمر للإمام.

نوع المعدن الذي تجب فيه الزكاة:

لا تجب الزكاة إلا في معدن الذهب والفضة، أما بقية المعادن فلا تجب فيها الزكاة.

ويجب على من أقطعه الإمام مقطع ذهب أو فضة، أن يزكيه إن خرج منه نصاب، بربع العشر.

وهل تجب الزكاة فيه بإخراجه، أو بتصفيته، ففي المذهب قولان: فعلى القول بالوجوب بتصفيته، أنه لو أنفق شيئاً قبل التصفية، أو ضاع شيء، أو تلف، لم يجب.

وعلى القول بالوجوب بخروجه فإنه يجب.

ويضم في الزكاة ما يخرج من العرق المتصل، ولو تراخى العمل، أو حصل في العمل انقطاع. ولا يضم عرق لعرق آخر، ولو اتصل العمل، وكان من معدن واحد، ولو وجد الثاني، قبل فراغ الأول. فإن خرج ما فيه الزكاة من كلٍّ على انفراده زكي، وإلا فلا. ويقال كذلك في عدم ضم معدن لآخر بالأولى. وقال الصاوي: «وفي الخطأ ما يفيد أنه يضم، حيث بدأ العرق الثاني قبل انقطاع الأول، سواء ترك العمل فيه حتى تمَّ الأول، أو انتقل للثاني قبل تمام الأول، وهذا هو المعتمد، حيث كان المعدن واحداً، كما قرره شيخ المشائخ العدوي».

وأما المعدن غير الذهب والفضة، كالقصدير، والعقيق، والياقوت،

والزمرّد، والزّرنّخ، والمفّرّة، والكبريت، والنحاس، والرصاص، فلا زكاة في شيء من هذه المعادن، إلا إذا صارت عروض تجارة فتزكى زكاتها.

زكاة ندرّة العين:

ندرة العين هي القطعة الخالصة من الذهب والفضة، التي لا تحتاج لتخليص. والمراد بالخالصة، التي توجد في الأرض من أصل خلقتها، لا بوضع واضع لها. فهذه تجب فيها الخمس ولو كانت دون النصاب.

الركاز واللقطة

الركاز هو دفن جاهلي - غير مسلم وذمي -، ذهباً، أو فضة، أو غيرهما، كرخام، وأعمدة، ومسك، وعروض. وهو غير المعدن.

ويخرج من الركاز الخمس، في القليل والكثير، ويدفع إلى الإمام العادل. ونقل الإمام الباقي عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك في مختصر ابن شعبان: «إذا كان الإمام جائراً يخرج الواجد له خمسة فينصّدق به، ولا يدفعه إلى من يعيّن فيه؛ وكذلك ما فضل من المال عن أهل الموارث، ولا أعلم اليوم بيت مال، إنّما هو بيت ظلم؛ وكذلك العشر».

ومصرف خمس الندرّة والركاز، غير مصرف الزكاة؛ بل هو كخمس الغنائم، مصرفه مصالح المسلمين، ويحلّ للأغنياء وغيرهم. وإخراج الخمس في الندرّة والركاز، مشروط بعدم وجود كبير نفقة أو كبير عمل، وإلّا ففيهما الزكاة؛ أي: ربع العشر. وبعد إخراج الخمس، بباقي الركاز لمالك الأرض، بإحياء، أو ميراث، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء، أو هبة، بل للبائع الأصلي، أو الواهب؛ فإن علم وإلّا فهي على حكم اللقطة. وقيل لمالكها في الحال. فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده؛ أما باقي الندرّة فهو كالمعدن لمخرجه بإذن الإمام.

وأما دفن المسلمين وأهل الذمة، فهو لقطة، وهو كالموجود من مالهم على ظهر الأرض، يعرف سنة، فإذا لم يعلم ربّه أو وارثه، فإن قامت القرائن على توالي الأعصار عليه، بحيث يعلم أنّ صاحبه لا يمكن معرفته، ولا معرفة وارثه في هذا الأوان، فهل ينوي تملكه، أو يكون محلّه بيت مال المسلمين، لقولهم: كل مال جهلّت أربابه فمحلّه بيت المال، قال الدردير: وهو الظاهر بل المتعين.

وما لفظه البحر، منّا لم يتقدم ملك أحد عليه، كعنبر، ولؤلؤ ومرجان، وسك، فهو لواجده الذي يضع يده عليه أولاً. ولا يخمس لأن أصله الإباحة. ولو رآه جماعة فتدافعوا عليه، فجاء آخر فوضع يده عليه، فهو له دون المتدافعين.

فإن تقدّم ملك أحد على ما لفظه البحر، فإن كان من تقدم ملكه عليه حربياً، أو جاهلياً، ولو بشك، فهو لواجده، لكنه يخمس لأنه من الركاز، والباقي لواجده.

وإن علم أنه لمسلم أو لذي فقه لقطعة، يعرف ولا يجوز تملكه ابتداءً، خلافاً لبعضهم.

مصارف الزكاة

تصرف الزكاة لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصْدَقْتُ لِلْفَقَرَةِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّاءَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدَرِيِّينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنْ أَمْوَالِهِ وَأَقْرَبُهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٥٥﴾ [النورة: 60].

وهذه المصارف من شروط صحة الزكاة، فلو صرفت لغيرهم لم تصح.

وتفصيل هذه الأصناف فيما يلي:

1 - الفقير: وهو الذي لا يملك قوت عامه، ولو كان يملك نصيباً، فيجوز إعطاء الزكاة له، ولو وجبت عليه.

2 - المسكين: وهو الذي لا يملك شيئاً، فهو أحوج من الفقير؛ لأن اسم المسكين في اللغة يتضمن الإعدام جملة الذي يورث الاستكانة.

وإذا ادّعى شخص الفقر أو المسكنة، لياخذ من الزكاة، فإنه يصدق بلا يمين، إلا لرية، بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه، فإنه لا يصدق إلا بيّنة.

3 - العامل على الزكاة: كالساعي والجابي والمفرّق، ولو كان غنياً؛ لأنه يأخذ منها بوصف العمل، لا بوصف الفقر. والدليل: عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تحلّ الصدقة لغني، إلا لخمسة، لغازي في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني».

ويشترط في كلٍّ من الفقير والمسكين والعامل: الإسلام، والحرية، وأن لا يكون هاشمياً؛ أي: من بني هاشم؛ لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة، ولهم من بيت المال ما يكفيهم، وقد نزههم الله عنها إكراماً لهم؛ لأنها أوساخ الناس، وعوضهم من ذلك فيما جعله لهم من الحق في الفيء وخمس الغنيمة.

وبنو المطلب أخو هاشم، ليسوا عند المالكية من آل البيت، فيعطون منها. أما لماذا لا يحلّ لبني هاشم أن يكونوا عمالاً فيها، وأجراء عليها؛ فإن ذلك مبالغة لهم في الصيانة عنها. وآل البيت هم ذوو القربى، الذين جعل الله لهم سهماً في الفيء وخمس الغنيمة. أما إذا حرّموا حقهم من بيت المال، وصاروا فقراء، جاز إعطاؤهم منها.

ويشترط في العامل أيضاً، أن يكون عدلاً، عالماً بأحكام الزكاة.

فلا يستعمل عليها كافر، ولا هاشمي، ولا فاسق، ولا جاهل بأحكامها.

4 - المؤلفلة قلوبهم: وهو الكافر يعطى منها، ترغيباً له في الإسلام. وقيل: هو المسلم قريب العهد بالإسلام، يعطى منها، ليتمكن من الإسلام. وحكم التأليف باقٍ لم ينسخ. قال ابن العربي: «ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وقد قطعهم عمر، لما رأى من إعزاز الدين. والذي عندي، أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول الله ﷺ؛ فإن الصحيح قد روي فيه: بدأ الإسلام غربياً وسيمود غربياً كما بدأ». وقال في المعارضة: «فكل ما فعله النبي ﷺ لحكمة، وحاجة، وسبب، فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعتا أن يرتفع الحكم، وإذا عادتا أن يعود ذلك»، وذلك للقاعدة الأصولية: الحكم بدور مع علته وجوداً أو عدماً.

5 - الرقاب: وهو الرقيق المسلم يُشترى منها ويعتق. وقد انتهى الرق الآن.

6 - الغارم: وهو المدين الذي ليس بيده ما يوفّي به دينه، يغطى من الزكاة ليوفّي دينه. ولو مات فإنه يوفّي دينه منها. ومن كان عنده كفايته، وتداين للتوسع في الإنفاق، على أن يأخذ من الزكاة، فإنه لا يعطى. أما الفقير إذا تداين للإنفاق على نفسه وعائلته، بقصد أن يعطى منها، فلا ضرر في ذلك. ومن تداين لفساد

كشرب خمر وقمار، فلا يعطى منها؛ ولا الذي تدابن للتوسع، إلا أن يتوباً، وتظهر توبتهما، ولا يكفي مجرد دعوى التوبة.

فمن تدابن لفساد ثم تاب، وبقي عليه ما تدابنه بعد التوبة، فإنه يعطى منها. ويشترط أن يكون الفارم مسلماً غير هاشمي.

7 - المجاهد في سبيل الله: فإن: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هو الغزو والجهاد. ويدخل فيه الجاسوس، والمرابط، وشراء العدة للجهاد، من سلاح، وبناء الحصون، وحفر الخنادق. ويعطى المجاهد ولو كان غنياً كما تقدم في الحديث. ويشترط أن يكون مسلماً غير هاشمي. وإذا كان الجاسوس كافراً فإنه يعطى منها.

8 - ابن السبيل: وهو الغريب المحتاج لما يوصله لوطنه. ويشترط:

أ - أن لا يكون سفره معصية.

ب - أن يكون فقيراً مطلقاً.

ج - أن لا يكون هاشمياً.

د - أن يكون مسلماً.

فإن كان غنياً ولم يجد من يسلفه، فإنه يعطى منها.

أما الهاشمي المدين أو الغريب، فعلى الإمام أو نائبه، أن يعطيه من بيت المال ما يفي بدينه، أو يوصله إلى وطنه، فإن عدم بيت المال فإنه يعطى من الزكاة كالفقير.

مسائل:

1 - لا تجزئ الزكاة لغير الثمانية المذكورين، كبناء سور، وسفن لغير الجهاد في سبيل الله، وشراء كتب علم، ودار سكنى، أو ضيعة لتوقف على الفقراء. ومثل السور والمركب، الفقيه والقاضي والإمام.

ونقل الشيخ الصاوي: إن محل كون الفقيه الذي يدرس العلم أو يفتي لا يأخذ منها، إذا كان يعطى من بيت المال، وإلا فيعطى منها، ولو كثرت كتبه، حيث كان فيه قابلية، فإن لم تكن فيه قابلية لم يعط، إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه.

ونقل أيضاً عن اللخمي وابن رشد: أنه إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقاً، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بالأولى من الأصناف المذكورة. قال شيخنا محمد الأخوة بثلاثة: «وعليه فإذا كان العالم الغني لا يراد تمكينه من مقابل تعليمه، حيث يستحق ذلك، فله أن يأخذ من مال الزكاة، بناء على كونه من عموم مصلحة سبيل الله، وهذا فرع مبني على مراعاة الخلاف في معنى سبيل الله تعالى، وإن لم يكن المذهب يرى ذلك مصرفاً؛ لأن سبيل الله تعالى في المذهب خصص بالجهاد وما إليه».

2 - يندب عند الإخراج إثارة المحتاج على غيره، بأن يخص بالإعطاء، أو يزداد له فيه، إذ المقصود سدّ الخلة، لا تعميم الأصناف، إذ لا يندب تعميمهم.

3 - يندب الاستتابة في إخراجها؛ لأنه أبعد عن الرياء وحبّ المحمدة.

4 - يجوز دفع الزكاة لقادر على التكسب، إذا كان فقيراً، ولو تركه اختياراً.

5 - يجوز إعطاء الفقير أو المسكين ما يكفيه سنة، ولو كان القدر أكثر من نصاب، ولا يعطى أكثر من كفاية سنة، ولو كان القدر أقل من نصاب.

6 - تجب النية عند دفع الزكاة، ويكفي عند عزلها. وتكفي النية الحكيمة، فإذا عدّ المزكّي دراهمه، وأخرج ما يجب فيها، ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة، لكن لو سئل لأجاب، أجزاء.

7 - يكره إعلام الفقير بأنها زكاة، لما فيه من كسر قلبه.

8 - يجب تفريقها فوراً بموضع الوجوب أو قربه. ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر، إلا أن يكون أهل ذلك الموضع، أشدّ حاجة من أهل الموضع الواجبة فيه، فينقل أكثرها إليه وجوباً، ويدفع أقلها في محلّ الوجوب. وإذا أذاها لمن بموضع الوجوب فقط أجزاء. وتجزئ إذا نقلت لمكان مماثل في العدم لموضع الوجوب، مع الإثم، إذ الواجب تفرقتها كلها بموضع الوجوب، عند المماثلة في العدم.

ولا تجزئ إذا نقلت لمن دون أهل موضع الوجوب في العدم، وقيل: تجزئ.

9 - ولا يجزئ إخراج زكاة الحرث، قبل وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر، إذ هو كمن صلى قبل دخول الوقت.

10 - ولا يجزئ زكاة دين أو عرض محتكر، قبل القبض، ولو باعه؛ أي: قبل قبض الدين ممن هو عليه، وقبض ثمن عرض الاحتكار، لم يجزه. والمراد بالدين الدين الذي لا يزكى كل عام، وهو دين المحتكر مطلقاً، ودين المدير من قرض، أو ما كان على معسر. أما دين المدير من بيع، وهو حال مرجو، فيزكى كما تقدم كل عام.

11 - ولا يجزئ إذا دفعت الزكاة لغير مستحقها.

12 - ولا يجزئ إذا دفعت لمن يلزم على المزكي نفقته، كزوجة وأولاد صغار.

13 - يجوز إعطاء الفضة عن الذهب، وعكسه، بلا أولوية لأحدهما عن الآخر. ويجب اعتبار صرف الوقت في إخراج أحدهما عن الآخر؛ أي: وقت الإخراج، لا وقت الوجوب.

ولا تعتبر - في إخراج زكاة العين - قيمة الصباغة، فمن عنده حلي أخرج صرف زنته، لا قيمة صياغته. فمن كان عنده ذهب مصوغ، وزنه أربعون ديناراً، ولصياغته يساوي خمسين، فإنه يخرج عن الأربعين، ويلغي الزائد، سواء أخرج عنه من نوعه، كذهب عن ذهب، أو من غير نوعه، كفضة عن ذهب، أو العكس.

14 - لا يجزئ - في زكاة الحرث - إخراج صنف عن صنف، كتمر عن زبيب، أو عكسه، ولا يجزئ إخراج شيء من القطاني عن آخر، ولا زيت ذي زيت عن آخر، ولا شعير عن قمح، أو سلت، أو ذرة، أو أرز.

15 - ولا يجزئ إخراج العرض عن الماشية أو الحرث أو العين؛ ولا إخراج الماشية أو الحرث عن العين؛ ولا إخراج الحرث عن الماشية، أو الماشية عن الحرث.

ويجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية، مع الكراهة. ووجه الكراهية أمران:

أحدهما: لما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة؛ لأنه يكون قد اشترى الصدقة التي كانت عليه بما دفع فيها.

ثانيهما: لئلا تكون القيمة أقل مما عليه، فيكون قد بخس المساكين حقوقهم.

ووجه عدم الحرمة: أن ذلك ليس رجوعاً في الصدقة حقيقة، إذ لم يقع دفع لها للفقير، ثم استرجاعها منه بضمن. والحديث المذكور في النهي عن الرجوع في الصدقة، مقصور على صدقة التطوع؛ لأنه خرج عليه، وذلك أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله تعالى، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضعاه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بאתمه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «لا تشره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه».

16 - ويجزئ إخراج زكاة العين، وعرض تجارة المدير، والماشية التي لا ساعي لها، قبل وقت الوجوب بشهر فقط، لكن مع الكراهة. أما الماشية إذا كان لها ساع، فلا يجزئ تقديم إخراجها قبل وقت الوجوب، وكذلك زكاة الحرث كما تقدم.

17 - إذا انعدمت السن الواجبة في الماشية، كلف صاحبها بشراء ذلك السن، ولا يعطي القيمة.

18 - إذا تلف بعد الوجوب، النصاب كله أو جزء منه، سقطت الزكاة، بشرط أن لا يمكن لصاحبها أداؤها بعد الوجوب، لعدم تمام طيب الحرث، أو لعدم وجود مستحق، أو لغيبه المال. فإن أمكن الأداء ولم يؤذ حتى تلفت ضمنها.

وإذا تلفت قبل الوجوب، فإنه يعتبر الباقي ويتركه. وإذا عزل الواجب من الزكاة (جانباً) بعد الوجوب، ليدفعها لمستحقها، فضاقت بدون تفریط منه، فإنها تسقط. ولا تسقط إذا ضاع أصلها بعد الوجوب، وبقيت هي؛ أي: الواجب بعد عزله؛ ويجب إخراجها فرطاً أم لا. كما لا تسقط إذا عزلها قبل الوجوب، فضاقت أو تلفت، وكذلك إذا عزلها بعد الوجوب، وفرط في أداؤها مع إمكان ذلك، أو وضعها في غير حرزها، فإنه يضمها.

19 - ويؤزقي المسافر في البلد الذي هو فيه، ما معه من المال، ولو كان دون النصاب. وكذلك يؤزقي ما غاب عنه بشرطين:

أ - إذا لم يكن هناك من يخرجها عنه بثوكيل؛ لأن العبرة بالمالك.

ب - إذا كان لا يلحقه الضرر والاحتياج، عند إخراج الزكاة عن الغائب، مما معه؛ فإن اضطرّ لما معه من المال، أخر الإخراج عن الحاضر معه، وعن الغائب، حتى يرجع لبلده، والمراد بالضرورة الحاجة. وتنتفي الضرورة، إذا وجد مسلفاً يمهله لبلده.

وأما الحاضر - أي: غير المسافر - فإنه يؤزقي ما حضر وما غاب عنه، من غير تأخير مطلقاً، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر.

20 - تؤخذ الزكاة ممن تجب عليه، إذا امتنع عن أدائها، ولو كرهاً، ولو بقتال؛ ويؤذّب الممتنع بعد أخذها منه.

21 - ويجب دفع الزكاة للإمام، إن كان عدلاً في صرفها وأخذها، إذا كانت حرثاً أو ماشية، بل وإن كانت عيناً. فإن طلبها العدل وادّعى المزكي إخراجها لم يصدق. وقد تقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها، بل الواجب جردها والهروب بها، فإن أخذها كرهاً أجزأت.

22 - تجزئ نية الإمام، أو من يقوم مقامه، في إخراج الزكاة. لأنّ للإمام ولاية على دفع الزكاة، فجاز أن تقوم نيته مقام نيّة من يلي عليه، قياساً على الأب في ولايته على ابنه الصغير، والولي على المجنون.



حكمها :

زكاة الفطر واجبة. وهي داخلة في عموم الأمر بالزكاة المفروضة. وهي ليست منسوخة بالزكاة المفروضة.

وقت وجوبها :

تجب بغروب آخر يوم من رمضان على قول، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول ابن القاسم في المدونة؛ ويفجر أوّل شوال على قول آخر، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. فمن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ قبل الغروب من آخر يوم من رمضان، ثم مات قبل الفجر، وجبت على الأب زكاة الفطر عن المولود، على القول الأوّل، دون الثاني. ومن ولد له مولود بعد الغروب، وطلع عليه الفجر وهو حي، وجبت على الأب الزكاة على القول الثاني دون الأوّل. ولو مات قبل الفجر لم تجب على الأب على كلّ من القولين، وقرى على ذلك من تزوج وطلّق.

على من تجب؟

تجب على المسلم القادر عليها وقت وجوبها، ولو بتسلفها، إذا كان يرجو قضاءها، بخلاف من لم يرجه. ومن لم يقدر عليها إلا بعد فجر شوال، لم تجب عليه؛ لأنه كان عاجزاً عنها وقت الوجوب، وإن ندب إخراجها إن زال فقره يومها.

وهي تجب عليه عن نفسه، وعن كلّ مسلم تلزمه مؤنته، بقرابة أو زوجية، كالوالدين الفقيرين؛ وأولاده الذكور، إلى حين البلوغ والقدرة على الكسب، والإناث إلى حين الدخول بالزوج؛ وزوجته وزوجة أبيه الفقير؛ وخادم قرابته المذكورين الفقراء أو خادم زوجته.

ولم يشترط الإمام مالك لوجوبها ملك النصاب.

مقدارها الواجب:

المقدار الواجب صاع، عن كل شخص، مما فضل عن قوته وقوت عياله، يوم العيد. والمذ حفة ملء اليدين المتوسطتين، وفيه رطل وثلاث، فالصاع في عهد النبي ﷺ خمسة أرطال وثلاث. وبالكيل التونسي قدره ليشتران ونصف عشر الليتر، على ما قدره الإمام محمد الطاهر ابن عاشور.

من أي شيء تدفع:

يجب إخراجها من غالب قوت أهل المحل، من أصناف تسعة فقط، وهي: القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والزبيب، والأقط.

ويتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه، من هذه الأصناف التسعة. ولا يجزئ الإخراج من غيرها، إذا كانت هي المقتاة، ولم يكن ذلك الغير عيناً. فإذا كان عيناً - أي: ذهباً أو فضة أو ما ما يقوم مقامهما من العملات - فالأظهر الإجزاء؛ لأنه يسهل بالعين سدّ الخلة في ذلك اليوم، ولو كانت الأصناف التسعة هي المقتاة.

وإذا كان المقتات غير الأصناف المذكورة، كالغلس، واللحم، وال فول، والحمص، والعدس، ونحوها، فإنه يخرج منها. فإن غلب شيء، تعين الإخراج منه. فإن تساوى صنفان خيّر المخرج. ونحو اللحم يوزن.

المندوبات:

- 1 - إخراج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صلاة العيد.
- 2 - إخراجها من قوته الأحسن، من قوت أهل البلد.
- 3 - يتدب إخراجها لمن زال فقره يومها.
- 4 - عدم الزيادة على الصاع، بل يكره، قال الشيخ محمد الأخوة: «وذلك لما فيه من الاقتيات، على المقدّر الشرعي، أما الزيادة بنية الاحتياط فيما كانت القيمة مبنية على الاجتهاد فلا بأس بذلك».

الجائزات:

- 1 - دفع صاع لمساكين يتسمونه.
- 2 - دفع أصع متعددة لواحد.
- 3 - إخراجها قبل يومين لا أكثر. وقال مالك: «وإذا كان الإمام عدلاً فأرسالها إليه أحب إلي».

سقوطها:

لا تسقط زكاة الفطر عن غني بها، وقت الوجوب، بمضي زمنها - بغروب شمس يوم العيد -، بل تبقى باقية في ذمة صاحبها أبداً حتى يخرجها.

وإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع، أو بعض ما وجب عليه، أخرجه وجوباً، فإن وجب عليه أصع، ولم يجد إلا البعض، بدأ بنفسه، ثم بزوجه، والأظهر تقديم الوالد على الولد.

ويأثم من تجب عليه، إن أخرها لغروب يوم العيد، لتفويته وقت الأداء، وهو اليوم كله.

لمن تدفع:

تدفع لمسلم، فقير، لا يملك قوت عامه، غير هاشمي؛ فلا تجزئ لهاشمي، لشرفه، وتنزهه عن أوساخ الناس، ولا لكافر.

ثم باب الزكاة والحمد لله.